



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución

Número: RESOL-2021-174-APN-SCI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 23 de Febrero de 2021

Referencia: EX-2020-64562195- -APN-DR#CNDC - Conc 1541

VISTO el Expediente N° EX-2020-64562195- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, notificada con fecha 2 de noviembre de 2017, es decir, durante la vigencia de la Ley N° 25.156, tiene origen en el exterior y consiste en la adquisición de hasta el CIENTO POR CIENTO (100 %) del capital social emitido de la firma MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. por parte de la firma RHI AG a través de la firma DUTCH BRASIL HOLDING B.V.; una subsidiaria indirecta totalmente controlada por la firma RHI AG, a los vendedores ALUMINA HOLDINGS, LLC y REARDEN L. HOLDINGS 3 S.À.R.L.

Que, como consecuencia de la operación de concentración económica, la firma RHI AG tendrá el control exclusivo de MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.

Que, el día 5 de octubre de 2016, se celebró un contrato de compraventa entre RHI AG, DUTCH BRASIL HOLDING B.V., ALUMINA HOLDINGS, LLC y REARDEN L. HOLDINGS 3 S.À.R.L. en virtud del cual la operación de concentración económica se realizó en dos etapas.

Que, en una primera etapa, la firma RHI AG a través de la firma DUTCH BRASIL HOLDING B.V. adquirió de los vendedores el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) más una de las acciones de la firma MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.; perfeccionándose dicha compra el día 26 de octubre de 2017 y luego de la misma, la firma RHI AG lanzó una oferta pública de adquisición obligatoria para las acciones restantes de la firma MAGNESITA

REFRATÁRIOS S.A.

Que antes del perfeccionamiento la firma RHI AG comenzó un proceso de reorganización interno, el cual se implementó a través de la constitución de dos subsidiarias directas totalmente controladas, como fueron las firmas RHI AUSTRIA y RHI NETHERLANDS.

Que, por medio de dicha constitución, la firma RHI NETHERLANDS -cuyo nombre cambió a RHI MAGNESITA N.V.- se convirtió en la sociedad holding superior del Grupo RHI, y los accionistas de la firma RHI AG pasaron de ser titulares de acciones de la firma RHI AG a ser titulares de acciones de la firma RHI NETHERLANDS.

Que, a raíz de la operación de concentración económica, las firmas RHI AG y RHI NETHERLANDS adquirieron el control exclusivo de la firma MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.

Que, la compraventa de fecha 5 de octubre de 2016 y la Oferta Pública de Adquisición equivalen a una única concentración, y el lanzamiento de la Oferta Pública de Adquisición de las acciones restantes de la firma MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. resulta obligatoria según la ley brasileña, por ello, es consecuencia necesaria de la mencionada compraventa.

Que, en la REPÚBLICA ARGENTINA las implicancias de esta operación de concentración económica, se circunscriben a la toma de control por parte de la subsidiaria de las firmas RHI AG -que opera directamente en el país-, RHI ARGENTINA S.R.L. y REFRACTARIOS ARGENTINOS S.A.I.C.M.

Que, el cierre de la transacción tuvo lugar el día 26 de octubre de 2017.

Que, las empresas involucradas, notificaron la operación de concentración económica en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículos 8° de la Ley N° 25.156, y dieron cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que, la obligación de efectuar la notificación, obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la entonces vigente Ley N° 25.156, y adicionalmente no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en base al análisis efectuado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que, a partir de la presente operación de concentración económica, las firmas involucradas no alcanzarían una cuota en los mercados de refractarios no básicos, que pueda generar una preocupación en lo que refiere a la competencia.

Que, con fecha 15 de enero de 2018, las partes involucradas en la concentración económica efectuaron una presentación respecto de la cual solicitaron la confidencialidad del documento agregado como Anexo 3a) iv Confidencial: lista completa de las materias primas utilizadas por REFRACTARIOS ARGENTINOS S.A., su origen y proveedor, tras lo cual, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ordenó reservar provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO la documentación acompañada.

Que en dicha presentación acompañaron el resumen no confidencial del listado.

Que, el día 3 de julio de 2018, las partes involucradas en la operación de concentración económica efectuaron otra presentación respecto de la cual solicitaron la confidencialidad del documento agregado como Anexo 3a) iv Confidencial: copia de los términos de una licitación organizada por ACINDAR, por ser un ejemplo de la respuesta al Punto a) iv del que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA manifestó no requerir ni necesitar un resumen no confidencial.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ordenó reservar la mentada documentación de manera provisoria por la DIRECCIÓN DE REGISTRO.

Que, con fecha 7 de agosto de 2018, las partes involucradas en la concentración económica efectuaron una nueva presentación respecto de la cual solicitaron la confidencialidad del documento agregado como Anexo 3a) iv Confidencial, tras lo cual, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ordenó reservar provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO la documentación acompañada, adjuntando al mismo tiempo el correspondiente resumen no confidencial.

Que, el día 29 de octubre de 2018, las firmas LOMA NEGRA C.I.A.S.A. y CARBO SAN LUIS S.A. efectuaron presentaciones respecto de las cuales solicitaron su confidencialidad, tras lo cual, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ordenó reservar la mismas de manera provisoria por parte de la DIRECCIÓN DE REGISTRO.

Que, en fecha 14 de noviembre de 2018, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, solicitó a las firmas LOMA NEGRA C.I.A.S.A. y CARBO SAN LUIS S.A. que acompañaran un resumen no confidencial de dichas presentaciones o en su defecto levantar dicha solicitud de confidencialidad.

Que, el día 27 de noviembre de 2018, la firma LOMA NEGRA C.I.A.S.A. solicitó el levantamiento de la confidencialidad requerida; y la firma CARBO SAN LUIS S.A. acompañó un resumen no confidencial.

Que, con fecha 23 de abril de 2019, la firma FARA S.C.A. efectuó una presentación respecto de la cual solicitó su confidencialidad, tras lo cual, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ordenó reservarla de manera provisoria por parte de la DIRECCIÓN DE REGISTRO.

Que, el día 20 de mayo de 2019, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA solicitó a la firma FARA S.C.A. que acompañara un resumen no confidencial de dicha presentación, por lo que, en fecha 27 de noviembre de 2019, la mencionada firma efectuó una presentación solicitando el levantamiento de confidencialidad.

Que, en tal sentido, y considerando que la documentación presentada por las firmas notificantes y la firma CARBO SAN LUIS S.A. importa información sensible y siendo suficientes los resúmenes no confidenciales adjuntos junto con las ampliaciones oportunamente acompañadas, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró que debían concederse de forma definitiva las confidencialidades solicitadas.

Que, con fecha 26 de abril de 2018, las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicitaron la eximición de traducción sobre el Anexo 2 f) (iii) por haber probado con otro documento la fecha de cierre y por apreciar en este nuevo documento la fecha de cierre para el día 26 de octubre de 2017.

Que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156 al no

disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 11 de febrero de 2021, correspondiente a la “CONC 1541”, donde recomendó a la Señora SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR: autorizar la operación notificada que consiste en la adquisición de hasta el CIENTO POR CIENTO (100 %) del capital social emitido de MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. por parte de la firma RHI AG a través de la firma DUTCH BRASIL HOLDING B.V. -una subsidiaria indirecta totalmente controlada por la firma RHI AG- a los vendedores las firmas ALUMINA HOLDINGS, LLC y a REARDEN L. HOLDINGS 3 S.À.R.L., todo ello de conformidad con lo previsto en el inciso a) del Artículo 13, de la Ley N° 25.156.

Que, asimismo, la citada Comisión Nacional recomendó conceder de forma definitiva la confidencialidad solicitada con fecha 15 de enero de 2018; 3 de julio de 2018, 7 de agosto de 2018, por las partes intervinientes en la operación de concentración económica; y con fecha 29 de octubre de 2018 por la firma CARBO SAN LUIS S.A., teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales adjuntos; y eximir a las partes de acompañar la traducción del Anexo 2 f) iii presentado con fecha 26 de abril de 2018.

Que, por su parte, cabe destacar que el Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en dicha ley.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado Dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo como parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, Artículo 5° del Decreto N° 480/18 y por el Decreto N° 50 de fecha 20 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédase de forma definitiva la confidencialidad solicitada con fechas 15 de enero de 2018, 3 de julio de 2018 y 7 de agosto de 2018 por las partes; y con fecha 29 de octubre de 2018 por la firma CARBO SAN LUIS S.A., teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales adjuntos.

ARTÍCULO 2°.- Exímase a las partes de acompañar la traducción del Anexo 2 f) iii presentado con fecha 26 de abril de 2018.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición de hasta el CIENTO POR CIENTO (100 %) del capital social emitido de MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. por parte de RHI AG a través de DUTCH BRASIL HOLDING B.V.; una subsidiaria indirecta totalmente controlada por RHI AG, a los vendedores ALUMINA HOLDINGS, LLC y a REARDEN L. HOLDINGS 3 S.À.R.L., todo

ello de conformidad con lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley Nº 25.156.

ARTÍCULO 4º.- Considérese al Dictamen de fecha 11 de febrero de 2021, correspondiente a la “Conc 1541”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, identificado como IF-2021-12091096-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by ESPAÑOL Paula Irene
Date: 2021.02.23 13:02:08 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Paula Irene ESPAÑOL
Secretaria
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Desarrollo Productivo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2021-12091096-APN-CNDC#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 11 de Febrero de 2021

Referencia: CONC. 1541 - DICTAMEN 13.a

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente EX-2020-64562195- -APN-DR#CNDC del registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado **“CONC. 1541 - RHI AG, DUTCH BRASIL HOLDING B.V., ALUMINA HOLDINGS LLC Y REARDEN L. HOLDINGS 3 S.A.R.L. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”**, en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada tiene origen en el exterior y consiste en la adquisición de hasta el 100 % del capital social emitido de MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. (en adelante, “MAGNESITA”) por parte de RHI AG (en adelante, “RHI”)¹, a través de DUTCH BRASIL HOLDING B.V. (en adelante, “RHI BIDCO”), una subsidiaria indirecta totalmente controlada por RHI a los vendedores ALUMINA HOLDINGS, LLC (en adelante “ALUMINA”), y a REARDEN L. HOLDINGS 3 S.À.R.L. (en adelante, “REARDEN”). Como consecuencia de la Operación, RHI tendrá el control exclusivo de MAGNESITA.
2. El 5 de octubre de 2016 se celebró un contrato de compraventa entre RHI, RHI BIDCO, ALUMINA y REARDEN.
3. De acuerdo con dicho contrato, la operación se realizó en dos pasos. Como primer paso, RHI, a través de RHI BIDCO, adquirió de los vendedores el 50 % más una de las acciones de MAGNESITA (la “Compra Inicial”). La Compra Inicial se perfeccionó el 26 de octubre de 2017.² Luego de perfeccionar la Compra Inicial, RHI lanzó una oferta pública de adquisición obligatoria para las acciones restantes de MAGNESITA (la “Oferta Pública de Adquisición”).
4. Antes del perfeccionamiento, RHI comenzó un proceso de reorganización interna. La reorganización se implementó a través de la constitución de dos subsidiarias directas totalmente controladas (RHI AUSTRIA y RHI NETHERLANDS). Por medio de dicha constitución, RHI NETHERLANDS (cuyo nombre cambió a RHI MAGNESITA N.V.) se convirtió en la sociedad holding superior del Grupo RHI, y los accionistas de RHI pasaron de ser titulares de acciones de RHI a ser titulares de acciones de RHI NETHERLANDS.

5. A raíz de la operación, RHI y RHI NETHERLANDS, la última, luego de: (i) la transferencia de sustancialmente todos los activos de RHI -a excepción de, entre otras, las acciones de RHI NETHERLANDS- a RHI AUSTRIA mediante una escisión por absorción; y (ii) la transferencia de todos los activos restantes de RHI a RHI NETHERLANDS mediante una fusión por absorción en la cual RHI NETHERLANDS resultó la sociedad sobreviviente, adquirieron el control exclusivo de MAGNESITA.

6. La Compra Inicial y la Oferta Pública de Adquisición equivalen a una única concentración. El lanzamiento de la Oferta Pública de Adquisición de las acciones restantes de MAGNESITA es obligatorio según la ley brasileña y, por ello, consecuencia necesaria de la Compra Inicial.

7. Las partes notificaron la presente operación el 2 de noviembre de 2017, y la fecha de cierre ocurrió el 26 de octubre de 2017, según el extracto del Registro del Certificado de Fusión del Comercio de Viena³, estado de cuenta del Banco Itau⁴ y comunicado de prensa⁵. En consecuencia, la operación fue notificada en tiempo y forma.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Empresas Involucradas de las Compradoras

8. RHI es una empresa pública austríaca proveedora global de productos, sistemas y servicios refractarios que anteriormente cotizaba en la Bolsa de Valores de Austria en Viena (ATX). RHI está activa en todos los eslabones de la cadena de valor, desde la extracción de sus propias materias primas hasta la producción, eliminación y reciclaje de productos refractarios consumidos y opera más de 30 instalaciones de producción y más de 70 oficinas de ventas en todo el mundo. La compañía tiene su sede en Viena, emplea a alrededor de 7.900 personas y tiene filiales en Europa, Asia, África, América del Norte y América del Sur. Al 5 de mayo de 2017, los accionistas con más del 5% de su capital social eran los siguientes: (i) MSP FOUNDATION con el 28.50%; (ii) CHESTNUT BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH con el 5.24%; y (iii) SILVER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH con el 5.24%.

9. RHI MAGNESITA N.V.⁶ la nueva entidad controlante, es una sociedad holandesa que cotiza públicamente en la Bolsa de Londres (LSE). A continuación, se listan los accionistas con más del cinco por ciento de RHI al 21 de febrero de 2018: (i) MSP STIFTUNG con el 25.32; y (ii) ALUMINA HOLDINGS con el 9.50.

10. RHI- REFMEEX, S.A. de C.V. La sociedad está registrada en México. Está involucrada en la comercialización de productos refractarios. Es controlada por RHI REFRATORIES ESPAÑA, S.L., titular del 99.999985% del capital social. VRD AMÉRICAS B.V. es titular del restante 0.000015%. Ambas entidades son indirectamente controladas por RHI.

11. RHI ARGENTINA S.R.L. La sociedad fue constituida para importar y vender productos refractarios. VRD AMERICAS B.V. es titular del 90% del capital social, las acciones restantes pertenecen a DUTCH US HOLDING B.V, una entidad indirectamente controlada por RHI.

12. RHI GLAS GMBH. La compañía está constituida en Alemania. Está involucrada en la comercialización de productos refractarios. La sociedad es 100% propiedad de RHI URMITZ AG & Co. KG, una entidad indirectamente controlada por RHI.

13. STOPINC AKTIENGESELLSCHAFT. La compañía está constituida en Suiza. Está involucrada en la comercialización de productos refractarios, así como de equipos y servicios auxiliares. RADEX VERTRIEBSGESENNNSCHAFT M.B.H. es titular de 50% del capital social de la empresa. El restante 50% es propiedad de DIDIER-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT. Ambas sociedades son indirectamente controladas por RHI.

14. RHI BIDCO es una sociedad holding de responsabilidad limitada constituida en los Países Bajos dedicada a ser propietaria de participaciones sociales en otras sociedades. La sociedad es controlada por VEITSCHER

VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H., una sociedad incorporada en Viena, Austria, que, al momento de la fusión, era indirectamente controlada por RHI. Actualmente, la sociedad es indirectamente controlada por RHI MAGNESITA GMBH.

I.2.2. El Objeto de la Operación

15. MAGNESITA. A continuación, se hace una breve referencia sobre MAGNESITA y sus empresas involucradas:

16. MAGNESITA es una empresa pública brasileña que cotiza en B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, Bolsa de Comercio, y se dedica a la extracción, producción y comercialización de materiales refractarios y diversos servicios. Asimismo, tiene su sede en Contagem, Brasil, y opera en cuatro continentes. Opera sitios de minería y producción en Brasil, Argentina, EE. UU., Alemania, Bélgica, Francia, Taiwán y China, y tiene oficinas de ventas en varios lugares del mundo.

17. Opera en Argentina tanto a través de su subsidiaria REFRACTARIOS ARGENTINOS S.A., que tiene una planta y oficina de ventas en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, como a través de ventas directas de MAGNESITA y otras empresas involucradas de MAGNESITA: MAGNESITA MINERAÇÃO S.A., MAGNESITA REFRACTORIES GMBH y MAGNESITA REFRACTORIES (DALIAN) COMPANY LTD. Produce en Argentina (a través de REFRACTARIOS ARGENTINOS S.A.) productos refractarios utilizando las siguientes materias primas importadas: magnesita sinterizada, alúmina marrón fundida, alúmina blanca fundida, magnesita fundida, dolomita sinterizada, cemento, carburo de silicio, alúmina calcinada o tubular, grafito, resina, silicato de aluminio, espinela sinterizada y sílice, bajo marcas como MAGKOR, GNOX, GKOR, GMAG, KASTIL, RASATUND, SIAL, GRAINBOND, GRAFITAP y FLOWKAST. Extrae las materias primas de sus minas ubicadas en los siguientes lugares de Brasil: Brumado, Santa Luz, Uberaba, Iguatu, Itamarandiba, Pitangui, Nova Lima y Belo Horizonte; y en York (Estados Unidos). Magnesita no realiza actividades de extracción en Argentina.

18. REFRACTARIOS ARGENTINOS S.A. (en adelante, “REFRACTARIOS ARGENTINOS”). La empresa está registrada en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Buenos Aires. Es una unidad industrial dedicada a la fabricación de diversos tipos de materiales refractarios. MAGNESITA es propietaria del 100% del capital social de la empresa.

19. MAGNESITA MINERAÇÃO S.A. Es una filial brasileña responsable de la actividad minera en Brasil y, por lo tanto, de la producción de materias primas utilizadas en la producción de materiales refractarios, tales como magnesita sinterizada, cromita, chamota y arcillas, entre otros, además de la magnesita cáustica. La lista de los actuales accionistas de MAGNESITA MINERAÇÃO S.A. es la siguiente: (i) GRAYHILL MDM HOLDING LTDA. (Brasil) es titular de un 0.01%; (ii) MAGNESITA es titular de un 20.63%; y (iii) MAGNESITA FINANCE S.A. (Luxemburgo) es titular de un 79.36%.

20. MAGNESITA REFRACTORIES GMBH. Con sede en Hilden, Alemania, opera dos fábricas refractarias, una en Hagen-Halden, Alemania, y otra en la ciudad de Kruft, también en Alemania. VIERTE LWB REFRACTORIES HOLDING GMBH (Alemania), subsidiaria indirecta de MAGNESITA, es propietaria del 100% del capital social de la empresa.

21. MAGNESITA REFRACTORIES (DALIAN) COMPANY LTD. La compañía posee una planta ubicada en la ciudad de Dalian, China, para producir ladrillos refractarios. La operación en Dalian está orientada a la exportación. MAGNESITA FINANCE S.A. (Luxemburgo), subsidiaria indirecta de MAGNESITA, es propietaria del 100% del capital social de la empresa.

I.2.3 Por la Vendedora

22. ALUMINA es una sociedad holding. Está limitada a la tenencia de acciones / participaciones de otras compañías. Su accionista es GRAFITA HOLDINGS, LLC con el 100%.

23. REARDEN es tenedora de intereses financieros en entidades legales y realiza administración relacionada con estos. Los accionistas de su capital social son los siguientes: (i) RHONE COINVESTMENT III LP con 0.08%; (ii) RHONE OFFSHORE PARTNERS III LP con 45.52%; y (iii) RHONE ONSHORE PARTNERS III LP con 54.40%.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

24. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

25. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

26. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

27. En el presente caso, corresponder destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480/2018-publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018⁷, estableció en el Artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma.” Por ende, al análisis de la presente operación de concentración económica, le serán aplicables las disposiciones de la Ley N° 25.156 y sus modificatorias.

III. PROCEDIMIENTO

28. El día 2 de noviembre de 2017, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

29. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que esta no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 21 de noviembre de 2017 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado en el acápite 2 de dicha providencia, y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a lo requerido en el acápite 3 de la misma providencia, la que fue notificada el día 29 de noviembre de 2017.

30. Finalmente, con fecha 14 de diciembre de 2020, luego de reiteradas presentaciones parciales, las partes notificantes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional y consecuentemente se presentó en forma completa el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

31. La presente operación tiene origen en el exterior y consiste en la adquisición por parte de RHI del total del capital social de la empresa MAGNESITA. En Argentina, las implicancias de esta operación se circunscriben a la toma de control por parte de la subsidiaria de RHI que opera directamente en el país, RHI ARGENTINA S.R.L., de la empresa REFRACTARIOS ARGENTINOS S.A.I.C.M.

32. RHI es una empresa austríaca, dedicada a la producción y comercialización de productos refractarios y servicios asociados a nivel global. RHI se encuentra activa en todas las fases de la cadena de valor, desde la explotación minera para la obtención de materias primas hasta la extracción y reciclaje de productos refractarios desechados. La compañía opera más de 30 plantas productivas y más de 70 oficinas de venta alrededor del mundo. En Argentina, la subsidiaria nacional -RHI ARGENTINA S.R.L.- no realiza la producción de materiales refractarios localmente, sino que comercializa productos importados provenientes de sus plantas localizadas en Austria, Alemania y México.

33. MAGNESITA es una empresa brasilera dedicada a la minería, producción y comercialización de materiales refractarios y servicios relacionados. MAGNESITA extrae materias primas de mina localizadas en Brasil y Estados Unidos, a la vez que opera plantas productivas en Brasil, Argentina, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia, Taiwán y China, y oficinas de ventas en distintos países del mundo.

34. A continuación, se resumen las actividades desarrolladas por las empresas involucradas en Argentina.

Tabla N° 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradora y objeto) en Argentina.

Empresas afectadas		Actividad económica de las empresas
Empresas adquirientes	RHI AG	Comercialización de productos refractarios a través de importaciones. Específicamente comercializa en el país materiales refractarios básicos moldeados a base de magnesita; básicos no moldeados; no básicos moldeados; y no básicos no moldeados.
	RHI- REFMEEX, S.A. de C.V.	Comercialización de productos refractarios a través de importaciones. Específicamente comercializa en el país materiales refractarios básicos moldeados a base de magnesita; básicos no moldeados; y no básicos no moldeados.
	RHI ARGENTINA S.R.L.	Comercialización de productos refractarios a través de importaciones. Específicamente comercializa en el país materiales refractarios básicos moldeados a base de magnesita; básicos no moldeados; no básicos

Empresas afectadas		Actividad económica de las empresas
		moldeados; y no básicos no moldeados.
	RHI GLAS GMBH	Comercialización de productos refractarios a través de importaciones. Específicamente comercializa en el país materiales refractarios no básicos no moldeados.
	STOPINC AG	Comercialización a través de importaciones de productos refractarios, equipos (piezas mecánicas utilizadas en las instalaciones del material refractario) y servicios auxiliares (servicios de post venta, suministro de repuestos, capacitación de personal).
Empresas objeto	MAGNESITA REFRAATÓRIOS S.A.	Comercialización de materiales refractarios a través de importaciones.
	REFRACTARIOS ARGENTINOS S.A.I.C.M.	Fabricación y comercialización de materiales refractarios moldeados y no moldeados. La única planta de la empresa se ubica en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. En Argentina produce y comercializa, específicamente, materiales refractarios básicos moldeados a base de magnesita; básicos no moldeados; no básicos moldeados; y no básicos no moldeados. Asimismo, importa y comercializa los mismos tipos de materiales refractarios antes detallados y, adicionalmente, materiales refractarios básicos moldeados a base de dolomita.

Empresas afectadas		Actividad económica de las empresas
	MAGNESITA MINERAÇÃO S.A.	Es una filial brasileña responsable de la actividad minera en Brasil y, por lo tanto, de la producción de materias primas utilizadas en la producción de materiales refractarios, tales como magnesita sinterizada, cromita, chamota y arcillas, entre otros, además de la magnesita cáustica. Exporta a Argentina materias primas utilizadas en la producción de refractarios por la empresa REFRACTARIOS ARGENTINOS S.A.I.C.M. y terceros. Exporta magnesita cáustica y otros productos de magnesita, no utilizados para la producción de refractarios, a terceros.
	MAGNESITA REFRATORIES GMBH	Comercialización de productos refractarios a través de importaciones.
	MAGNESITA REFRATORIES (DALIAN) COMPANY LTD.	Comercialización de productos refractarios a través de importaciones.

Fuente: Elaboración propia en base a la información provista por las partes.

35. En virtud de las actividades de las partes, la presente operación daría lugar a relaciones horizontales en la comercialización de materiales refractarios, toda vez que RHI y la empresa objeto comercializan dichos productos.

36. Por su parte, tal como ya ha sido mencionado, todos los materiales refractarios que RHI comercializa en el país son importados, por lo que ninguno se produce localmente, mientras que, el grupo objeto además de realizar importaciones elabora y comercializa dichos productos en el país. En este sentido, la presente operación supondría la incorporación de una planta productiva en Argentina por parte del Grupo RHI, que hasta el momento comercializaba únicamente productos que importaba de sus plantas ubicadas en Austria, Alemania y México.⁸

37. En lo que refiere a las materias primas para la elaboración de materiales refractarios, sólo REFRACTARIOS ARGENTINOS las ofrece en Argentina. En este sentido, no se verifica una relación insumo – producto entre las empresas involucradas, toda vez que, el grupo adquiriente no desarrolla ningún proceso productivo en el país ni tampoco comercializa materias primas en Argentina, por lo que REFRACTARIOS ARGENTINOS no demanda de RHI los insumos para el proceso productivo que realiza en el país.

IV.2. Mercados relevantes

38. Los materiales refractarios son minerales no metálicos capaces de soportar temperaturas muy elevadas (por encima de los 538 °C), entornos corrosivos y/o química o mecánicamente agresivos, en especial, aquellos en los que los metales y los productos no metálicos se derriten y moldean. Dichos productos se utilizan como revestimientos para hornos e incineradores. En este sentido, aunque este tipo de materiales son demandados por consumidores finales para un uso residencial, por ejemplo, en parrillas, los principales clientes de las empresas que producen y/o comercializan refractarios son la industria siderúrgica, cementera, de vidrio, de cobre, de cal, entre otras. En lo que refiere a las empresas involucradas, la totalidad de sus productos refractarios se destinan a uso industrial y son adquiridos por empresas.

39. En tanto forman parte de la estructura dentro de la cual se expone a ciertos materiales a procesos de transformación por medio de altas temperaturas u otros procesos químicos, los materiales refractarios deben presentar las siguientes características: (a) poseer resistencia a variaciones bruscas de temperatura, es decir, resistencia a golpes térmicos; (b) ser químicamente inertes, por lo que no deben presentar reacciones a los procesos de transformación sometidos; (c) poseer bandas específicas de conductividad térmica, actuando como aislante térmico, o bien, actuando como disipador de calor; (d) atender a criterios de expansión térmica, para poder ser empleados sin crear y/o transferir tensiones mecánicas a las estructuras metálicas que los contienen, y; (e) poseer compatibilidad química con los reactivos y productos durante el proceso de transformación.

40. Los materiales refractarios son comúnmente clasificados en base a su forma (Moldeados y no Moldeados) y a los materiales que los componen (Básicos y no Básicos).

41. En lo que refiere a la forma, los refractarios moldeados se producen de una forma específica, principalmente como ladrillos, aunque también existen otro tipo de piezas conformadas, por ejemplo, anillos, deltas, tapones, etc. Además de las piezas estandarizadas, pueden fabricarse productos a medida según pedido del cliente. Estos productos suelen tener una estructura más densa que los productos sin moldear. Los no moldeados incluyen todos los productos monolíticos (a base de polvo) utilizados para revestimientos y que generalmente son procesados y se aplican directamente en las instalaciones del cliente. Los productos no moldeados incluyen morteros húmedos o secos, hormigones y masas. El precio por tonelada de los materiales moldeados tiende a ser mayor que los no moldeados, principalmente debido a la intensidad del consumo de energía que conlleva su proceso de fabricación.

42. Respecto a los materiales que los componen, los productos básicos son aquellos que se producen a base de magnesio - óxido de magnesio (MgO) - y doloma - óxido de calcio (CaO). Se clasifican como básicos debido a su comportamiento químico, ya que estos óxidos refractarios, al estar compuestos con agua (bases) tienen características que los hace propicios para su interacción en atmósferas alcalinas. Los productos basados principalmente en minerales ácidos, como cuarzo y cuarcita, a base de óxido de silicio, se clasifican como no básicos. También se clasifican como no básicos, aquellos productos elaborados a base de materiales neutros que, mayormente, tienen como compuestos sílice o alúmina. Los refractarios no básicos permanecen relativamente estables cuando se exponen a materiales ácidos o neutros y, por lo tanto, se emplean en entornos en los que la escoria y la atmósfera son ácidas o neutrales y podrían dañar a los materiales refractarios básicos.

43. Las empresas involucradas ofrecen una amplia variedad de productos refractarios en diversas formas (por ejemplo, ladrillos), fabricados a partir de diferentes materias primas. En este sentido, RHI y REFRACTARIOS ARGENTINOS comercializan en Argentina una cartera de materiales refractarios con que combinan las distintas características mencionadas ut supra: Moldeados y no Moldeados y Básicos y no Básicos.

IV.2.1. Antecedentes internacionales

44. En el caso Cookson/Foseco⁹ de 2008, la Comisión Europea (CE) consideró la siguiente clasificación de los materiales refractarios: (i) moldeados básicos; (ii) no moldeados básicos; (iii) moldeados no básicos; y (iv) no moldeados no básicos.

En ese caso, la CE no necesitó considerar una mayor segmentación ya que la evaluación de competencia se centró en los materiales refractarios no básicos.

45. Por su parte, en la decisión que llevó a la aprobación de la referida operación¹⁰, la agencia europea diferenció los productos refractarios básicos fabricados a partir de la magnesita de aquellos fabricados a partir de la dolomita, en función de sus diferentes usos. Esto dio lugar a la definición de seis mercados relevantes diferentes, a saber: (i) Refractarios básicos moldeados de magnesita: BSRM (por sus siglas en inglés)¹¹; (ii) Refractarios básicos moldeados de dolomita: BSRD (por sus siglas en inglés); (iii) Refractarios básicos no moldeados de magnesita: BURM (por sus siglas en inglés); (iv) Refractarios básicos no moldeados de dolomita: BURD (por sus siglas en inglés); (v) Refractarios no básicos moldeados: NBSR (por sus siglas en inglés); y (vi) Refractarios no básicos no moldeados: NBUR (por sus siglas en inglés).

46. Como compromiso para la aprobación de la CE, RHI y MAGNESITA acordaron la desinversión de: (i) la totalidad del negocio de dolomita de RHI en el Área Económica Europea, que incluye las plantas de producción de Marone (Italia) y Lugones (España) y (ii) la producción, venta y actividades conexas de ladrillos de magnesita-carbono de Magnesita en el Área Económica Europea, concentradas en Oberhausen (Alemania). Los activos correspondientes fueron vendidos a la empresa INTOCAST AG. Los efectos de esta desinversión en Argentina se circunscriben a que RHI ya no ofrecerá en el país materiales refractarios a base de dolomita¹². Por su parte, la otra unidad de negocios desinvertida de ladrillos de magnesita – carbono nunca tuvo ventas en la Argentina.

47. Por su parte, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil, en la decisión del año 2009 referida a la operación por medio de la cual MAGNESITA adquirió la firma REARDEN EINS y LWB REFRACTORIIES GMBH¹³, definió un único mercado de productos refractarios, mientras que, en la decisión que compete a la presente operación, adoptó el criterio de definición de la CE, determinando seis mercados relevantes diferentes.¹⁴

48. En la decisión referida a la concentración RHI/MAGNESITA, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia optó por un enfoque más amplio, aprobando la operación sobre la base de una definición de mercado comprensiva de “todos los productos refractarios”¹⁵.

IV.2.2. Sustitución por el lado de la demanda y por el lado de la oferta

49. De acuerdo a lo informado por las partes, desde el punto de vista de la demanda, la capacidad de sustituir los distintos materiales de los productos refractarios es limitada. Siguiendo la definición propuesta por la Comisión Europea en ocasión del análisis de la presente operación, se considerará la pertinencia de la clasificación antes mencionada.

50. Si se considera la clasificación de los materiales según su formato, es decir, moldeados y no moldeados, se debe tener en cuenta que suelen tener distintos usos. Mientras que los materiales no moldeados son curados en el lugar de aplicación para formar una estructura interna monolítica (después de la aplicación), los productos moldeados son utilizados para construir paredes, arcos y ladrillos para la base de equipos de alta temperatura como hornos e incineradores.

51. En efecto, la mayoría de los clientes de las empresas involucradas han coincidido en que la sustitución entre moldeados y no moldeados es limitada. Las dos empresas cementeras consultadas –LOMA NEGRA y CEMENTOS MINETTI (LAFARGE HOLCIM)- han dicho que los materiales moldeados son irremplazables en aquellas zonas del horno en las que, por las exigencias químicas y mecánicas, se requieren materiales de mayor resistencia. Asimismo, los no moldeados son necesarios en aquellas zonas del horno en la que se requiere un material flexible que se adapte a la geografía del espacio. En este mismo sentido, ha respondido la empresa RIGOLLEAU, dedicada a la producción de envases y vajilla de vidrio.

52. En lo que refiere a las empresas siderúrgicas consultadas –ACERBRAG, ACEROS ZAPLA, ACINDAR, TERNIUM Y SIDERCA- también han afirmado que la sustitución entre moldeados y no moldeados en muchos casos es imposible, o

bien, aunque podría ser técnicamente posible en ciertas aplicaciones no es recomendable, ya que atenta contra la seguridad y el correcto funcionamiento de la acería. En efecto, ACINDAR ha detallado que, en los hornos y cucharas, debido a que es el lugar en el que se da el mayor contacto entre el acero y la escoria (subproducto de la fundición del mineral de hierro) que se origina en el proceso productivo, se requiere el uso de materiales moldeados. El esfuerzo mecánico y el choque térmico que se produce en dichas áreas puede generar grietas en los materiales no moldeados, por lo que se utilizan los refractarios moldeados que son más resistentes.

53. Respecto a la clasificación entre básicos y no básicos, clientes y competidores de RHI y REFRACTARIOS ARGENTINOS consultados, han coincidido en que la sustitución entre estos dos tipos de materiales es, en la mayoría de los casos, imposible. Esto se debe a que, según las propiedades físicas y químicas de los materiales, son apropiados para distintos procesos y atmósferas. Los materiales básicos son mayormente utilizados en la industria siderúrgica y en la cementera, mientras que, los materiales no básicos –que incluyen materiales neutros y ácidos– son más utilizados en las industrias de vidrio, cerámica, petroquímica, coquería, fundición de metales no ferrosos y, en menor medida, para algunas aplicaciones particulares, en la siderúrgica y en la cementera.

54. En efecto, la cementera LOMA NEGRA identificó que los materiales básicos son indicados para zonas de altas temperaturas del horno, porque aguantan mayores niveles de abrasión y carga térmica y química que los no básicos. Por su parte, los materiales no básicos que se utilizan en la industria cementera, que son del tipo aluminosos, son menos frágiles y toleran mayor esfuerzo mecánico que los básicos, a la vez que poseen una mayor aislación y una menor transmisión de la temperatura, por lo que se utilizan en zonas aluminosas del horno.

55. Por su parte, la empresa siderúrgica ACINDAR informó que no es posible la sustitución de básicos por no básicos y viceversa. Indicó que en la industria siderúrgica se utilizan mayormente materiales refractarios básicos, puesto que la escoria que se genera en el proceso productivo del acero es básica. En caso de no utilizarse materiales básicos, la escoria reaccionaría químicamente con los refractarios y podría provocar problemas de seguridad.

56. Por último, también se debe tener en cuenta la diferencia que existe entre el precio promedio de cada uno de los productos. En el caso de los materiales refractarios no básicos, no existe mayor diferencia entre los productos moldeados y los no moldeados, que se comercializan, según lo informado por las partes, a un precio promedio de 1.782 y 1.577 dólares por tonelada, respectivamente. Por su parte, en lo que refiere a los materiales básicos, la diferencia es significativa: mientras los productos moldeados se comercializan a un precio promedio de 1.818 dólares por tonelada, los no moldeados tienen un precio promedio de 873 dólares por tonelada.

57. Respecto a la segmentación dentro del rubro de materiales refractarios básicos, entre productos a base de magnesita y productos a base de dolomita, dada la desinversión de RHI de los activos correspondientes al negocio de producción y comercialización de materiales refractarios de dolomita, esta Comisión Nacional no encuentra pertinente la sub-segmentación de la oferta de materiales básicos¹⁶. Con relación a la capacidad de sustitución desde el punto de vista de la oferta, las partes han informado que, por lo general, se puede trasladar la producción de un tipo de producto refractario a otro con relativa facilidad. La segmentación de los materiales refractarios en básicos y no básicos únicamente radica en el componente químico derivado del material a partir de cual se fabrican, por lo que su proceso productivo no difiere. Tal como ya fue mencionado, los de óxido de magnesio (MgO) u óxido de calcio (CaO) son considerados básicos, mientras que los productos compuestos principalmente de minerales ácidos tales como bauxita, andalucita y sílica son clasificados como no básicos.

58. En lo que respecta a la segmentación según la forma, cabe destacar que el proceso productivo de todos los materiales refractarios comprende principalmente las siguientes etapas: (i) triturado de la materia prima; (ii) calcinado del material en hornos especiales (por ejemplo, hornos de rotación o de varios fogones) a temperaturas que superan los 1.000 °C con el fin de quitar el agua (proceso de eliminación de humedad) o el dióxido de carbono (proceso de secado) y; (iii) la mezcla de la materia prima con otros materiales para que el material refractario a producirse pueda tener características adicionales.

59. Una vez preparada la mezcla, el producto puede empaquetarse y comercializarse como material no moldeado o bien, puede prensarse para darle una forma determinada, y ser comercializado como producto moldeado. Moldear el material refractario requiere de una serie de etapas adicionales. El material se prensa en varias formas y tamaños con una fuerza de prensado de hasta 3.200 toneladas métricas. Además, dependiendo de la aplicación, los ladrillos refractarios moldeados son templados a una temperatura de hasta 350°C o son quemados durante aproximadamente tres días en hornos a temperaturas de hasta 1.850°C. Por último, reciben un pulido para ajustar la forma luego de la expansión térmica. En algunos casos, el material también puede ser impregnado antes del embalaje final.

60. En este sentido, sería plausible migrar de la producción de básicos a no básicos y viceversa en un corto plazo, así como también de moldeados a no moldeados. Trasladar la producción de no moldeados a moldeados, en cambio, requeriría de cierta inversión, que las partes estiman en aproximadamente 200 mil euros, y de un plazo entre corto y medio.

61. Tanto RHI como REFRACTARIOS ARGENTINOS, ofrecen una amplia variedad de productos refractarios; moldeados y no moldeados y básicos y no básicos. De acuerdo a lo informado por las partes, las firmas que en el presente se encuentran produciendo materiales refractarios, podrían ampliar la oferta de dichos productos e, incluso, comenzar a producir otros tipos de productos refractarios. De hecho, la ampliación de líneas de producción es una tendencia que se observa comúnmente en la industria de productos refractarios.

62. Sin embargo, según surge de la consulta realizada a los competidores de las empresas involucradas, muchas de las empresas que producen y comercializan en Argentina materiales refractarios, ofrecen una cartera más limitada, que no comprende todas las categorías de productos analizadas. Las empresas CARBO SAN LUIS, SUDAMERICANA ELECTRO MECÁNICA, INDUSTRIAS BALL CLAY, FARA y CUARIBAR producen tanto materiales moldeados como no moldeados, sin embargo, sólo CARBO SAN LUIS produce básicos y no básicos, mientras que las otras cuatro firmas sólo ofrecen productos refractarios no básicos.

IV.2.3. Mercado geográfico

63. En lo que refiere al alcance geográfico del mercado, cabe considerar que las empresas involucradas distribuyen sus productos en todo el territorio nacional. Sin embargo, no se puede descartar que los mercados bajo análisis pudiesen tener una dimensión mundial.

64. En primer lugar, se debe tener en cuenta que la totalidad de los materiales refractarios que comercializa RHI son de origen importado, mientras que, en el caso de REFRACTARIOS ARGENTINOS, el 30% proviene de sus plantas localizadas en otros países y el 70% es producido en la planta que la empresa posee en Argentina.

65. Al considerar la incidencia de las importaciones en la oferta nacional, se observa que de las empresas que compiten con las involucradas, son pocas las que poseen producción nacional. Además de REFRACTARIOS ARGENTINOS, sólo 6 empresas más producen en Argentina –a saber, CARBO SAN LUIS, FARA, SUDAMERICANA ELECTROMECAÁNICA, CUARIBAR, INDUSTRIAS BALL CLAY y CERÁMICA INDUSTRIAL AVELLANEDA-, mientras que, otras 23 empresas, incluida RHI, ofrecen materiales refractarios en el país, siendo en su totalidad importados.

66. En la tabla que a continuación se presenta se exponen datos relativos a la producción, la importación, la exportación y el consumo aparente en lo que refiere a estos productos para el período 2014-2016.

Tabla N° 2: Comercio exterior y consumo aparente de materiales refractarios en Argentina, período 2014-2016.

Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente	Importaciones / Cons. Aparente	Coeficiente de Apertura [(X+M)/Producción]
	(en ton.)	(en ton.)	(en ton.)	(en ton.)	(en %)	
2014	86.433	38.110	4.816	119.727	31,83%	0,50
2015	46.990	48.526	5.118	90.398	53,68%	1,14
2016	43.019	34.301	3.290	74.030	46,33%	0,87

Fuente: CNDC en base a información provista por las Partes en el expediente y al Sistema Informático María (Dirección General de Aduanas).

67. Al observar el volumen de la oferta nacional de materiales refractarios, si bien las importaciones no son mayoritarias, es innegable que son significativas. Si se considera la totalidad de los productos refractarios, sin distinguir su forma ni su composición química, en promedio, el 50% del consumo nacional aparente¹⁷ fue abastecido por importaciones, en el período 2015-2016.

68. Por su parte, el coeficiente de apertura, que en todo el período considerado supera al 50%, incluso alcanzando valores superiores al 100% en el año 2015, es indicativo que un porcentaje significativo de la industria de materiales refractarios se encuentra determinada por el comercio exterior.

Tabla N° 3: Comercio exterior y consumo aparente de materiales refractarios en Argentina, año 2016.

Año 2016	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente	Importaciones / Cons. Aparente	Coeficiente de Apertura [(X+M)/Producción]
	(en ton.)	(en ton.)	(en ton.)	(en ton.)	(en %)	
Total refractarios	43.019	34.301	3.290	74.030	46,33%	0,87
Moldeados	21.920	23.306	826	44.400	52,49%	1,10

No moldeados	21.099	10.995	2.464	29.630	37,11%	0,64
-----------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

Fuente: CNDC en base a información provista por las partes en el expediente y al Sistema Informático María (Dirección General de Aduanas).

69. Tal como se observa en la tabla precedente, al diferenciar según la forma de estos productos, el 52,49% del consumo aparente de materiales refractarios moldeados son importados, mientras que, si se consideran los materiales refractarios no moldeados, el 37,11% del consumo aparente se encuentra explicada por importaciones, según datos del año 2016.

70. En segundo lugar, se debe tener en cuenta que, atento a que la mayor parte de la demanda de los materiales refractarios proviene de empresas dedicadas a la producción industrial de acero, cemento, vidrio, cerámica, entre otros productos, y que, comúnmente dichas industrias requieren de una gran escala productiva, la mayoría de las ventas de los materiales refractarios se realizan a través de licitaciones.

71. De acuerdo a lo informado por las partes, el 90% de las ventas de RHI en Argentina y el 85% en el caso de REFRACTARIOS ARGENTINOS, se realizan por medio de este método. Por su parte, todos los clientes de las partes que fueron consultados han informado que realizan la totalidad (en los casos de CEMENTOS MINETTI, CATTORINI RIGOLLEAU, ACEROS ZAPLA y ACINDAR) o, al menos, la mayoría (en los casos de ACERBRAG, LOMA NEGRA, TERNIUM y SIDERCA) de sus adquisiciones de materiales refractarios a través de licitaciones.

72. Las partes han informado que sus clientes¹⁸ suelen organizar una licitación anual para la compra de materiales refractarios y que, en menor medida, realizan compras directas. En estas compulsas deben participar, por lo menos, dos proveedores. Por tratarse de compulsas competitivas de grandes volúmenes, que garantizan la provisión de materiales por el período de un año, en las licitaciones participan empresas de todo el mundo y no sólo aquellas que operan en Argentina. A modo de ejemplo, las empresas CEMENTOS MINETTI, RIGOLLEAU y ACINDAR han informado que participan de sus licitaciones tanto proveedores locales como empresas del exterior.

73. Asimismo, tanto TERNIUM como SIDERCA, han informado que RHI y REFRACTARIOS ARGENTINOS les proveen, junto a las empresas REFRACTATECHNIK, VESUVIUS y SAINT GOBAIN, de materiales refractarios. Sin embargo, en función de la concentración entre las empresas involucradas, las firmas del Grupo TECHINT se encuentran desarrollando proveedores alternativos, a los que compran de manera directa. Tal es el caso de INTOCAST, de reciente incorporación al mercado nacional que ha comenzado a proveer materiales refractarios básicos y no básicos a SIDERAR y SIDERCA del Grupo TECHINT. Las compras directas representa el 25% de las adquisiciones de refractarios de estas empresas, mientras que el 75% restante son adquiridas por licitación.

74. En efecto, tal como se observa en el cuadro que se presenta a continuación, los principales importadores de materiales refractarios son, efectivamente, RHI y REFRACTARIOS ARGENTINOS, las cuales suman alrededor del 55% de las importaciones de refractarios realizadas en 2017. El 45% de las importaciones restantes han sido realizadas –en su mayoría– por empresas que utilizan como insumo los materiales refractarios. Entre las firmas que demandan dichos materiales para ser utilizados en su proceso productivo, podemos mencionar a TERNIUM, ALUAR, CEMENTOS MINETTI, CATTORINI HNOS Y RIGOLLEAU (que pertenecen al mismo grupo económico), LOMA NEGRA, ACEROS ZAPLA, ACINDAR, entre otros. La empresa VESUVIUS VEAR S.A., es una de las pocas que figuran entre las principales importadoras de refractarios, representando un 2,93% del total importado en 2017.

Tabla Nº 4: Principales importadores de materiales refractarios. Período 2015 – 2017.

Empresas	2015		2016		2017	
	Ton.	%	Ton.	%	Ton.	%
RHI ARGENTINA S.R.L	14.141	29,14%	11.682	33,96%	13.374	35,34%
REFRACTARIOS ARGENTINOS SAICM	8.313	17,13%	2.904	8,44%	7.823	20,67%
TERNIUM ARGENTINA S A	4.981	10,26%	1.721	5,00%	1.748	4,62%
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAI	5.752	11,85%	3.626	10,54%	1.659	4,38%
HOLCIM ARGENTINA (CEMENTOS MINETTI)	1.822	3,75%	1.783	5,18%	1.408	3,72%
TIMAC AGRO ARGENTINA SA	0	0,00%	48	0,14%	1.213	3,21%
VESUVIUS VEAR S A	1.031	2,12%	611	1,78%	1.110	2,93%
CATTORINI HNOS S A I C F E I	33	0,07%	373	1,08%	983	2,60%
LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA	1.397	2,88%	925	2,69%	957	2,53%
ACEROS ZAPLA S A	1.385	2,85%	362	1,05%	706	1,87%
RIGOLLEAU SA	723	1,49%	957	2,78%	667	1,76%
MEDEMET SRL	395	0,81%	222	0,64%	503	1,33%

Empresas	2015		2016		2017	
	Ton.	%	Ton.	%	Ton.	%
CEFAS SA	0	0,00%	0	0,00%	437	1,16%
ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S A	1.885	3,88%	1.390	4,04%	401	1,06%
CANTERAS CERRO NEGRO SA	61	0,13%	69	0,20%	403	1,06%
CEMENTOS AVELLANEDA S A	745	1,53%	425	1,23%	384	1,01%
TARANTO SAN JUAN S A	320	0,66%	321	0,93%	382	1,01%
ARAUCO ARGENTINA S.A	2	0,00%	12	0,04%	321	0,85%
NUEVAS CRISTALERIAS AVELLANEDA S A I C	0	0,00%	77	0,22%	275	0,73%
SIDERCA S A I C	137	0,28%	121	0,35%	233	0,62%
CELESUR S A	0	0,00%	0	0,00%	173	0,46%
FUNDICION SAN CAYETANO S A	84	0,17%	43	0,12%	98	0,26%
Otros	5.329	10,98%	6.726	19,55%	2.588	6,84%
Total	48.536	100%	34.396	100%	37.848	100%

Fuente: CNDC en base a información provista por las Partes en el expediente y al Sistema Informático María (Dirección General de Aduanas).

75. A su vez, según los datos del Sistema Informático María, el origen de los materiales refractarios importados es variado. Argentina recibe importaciones de este tipo de productos desde China (26,09%), Brasil (23,53%), Alemania (13,65%), Austria (9,93%), España (8,43%) y Turquía (4,09%), por mencionar los principales.

76. Asimismo, las empresas involucradas también han informado que cada vez son más usuales en la industria, los procesos de licitaciones electrónicas ("e-procurement"), por medio de los cuáles, las empresas publican los bienes que necesitan adquirir e invitan a los proveedores a enviar una oferta por los materiales refractarios especificados. Aunque este tipo de procedimientos aún no están muy desarrollados en Argentina, son una tendencia creciente. El uso de procesos de licitaciones electrónicas facilita que los proveedores refractarios de todo el mundo puedan participar en el proceso de abastecimiento y ganar participación en la provisión de clientes de todo el mundo, internacionalizando con una marcada tendencia mundial.

IV.2.4. Conclusión

77. En virtud de la baja sustitución que existe por el lado de la demanda entre los distintos tipos de materiales refractarios y, que no es tampoco factible la reconversión de una línea de producción de un tipo de material refractario a otro con marcada rapidez y baja inversión, esta Comisión Nacional entiende que la oferta de materiales refractarios se puede dividir en cuatro mercados relevantes: (i) básicos moldeados; (ii) básicos no moldeados; (iii) no básicos moldeados y; (iv) no básicos no moldeados.

78. En lo que refiere al alcance geográfico del mercado, esta Comisión Nacional considera pertinente realizar una evaluación de la operación en el ámbito nacional en los mercados en los que ambas empresas son competidores, y considerar, a su vez, indicadores que den cuenta de un mercado más amplio en lo geográfico en aquellos mercados que requieran de un análisis más exhaustivo. Esto atento, a su vez, al hecho que el Grupo adquiriente únicamente participa en el mercado nacional de materiales refractarios a través de importaciones, y que únicamente el grupo objeto produce en Argentina, en su planta ubicada en la provincia de Buenos Aires.

IV.3. Análisis de los efectos económicos de la operación

IV.3.1. Caracterización del mercado nacional y participaciones de los principales actores

79. La demanda de materiales refractarios en Argentina se encuentra abastecida, tanto por productos importados como por productos nacionales. En efecto, las empresas extranjeras que operan directamente en el país a través de sus filiales locales, o indirectamente, a través de importaciones que son realizadas por distribuidores locales, conforman una parte significativa del mercado.

80. Hay cuatro tipos de empresas que se dedican a la comercialización de materiales refractarios en Argentina: (i) Empresas nacionales que poseen una línea de productos propia y que elaboran y comercializan en el país, como las EMPRESAS CERÁMICA INDUSTRIAL AVELLANEDA S.A., CUARIBAR S.A., FARA S.C.A., INDUSTRIAS BALL CLAY S.R.L. y SUDAMERICANA ELECTRO MECÁNICA S.A.C.I.; (ii) Subsidiarias de empresas extranjeras que producen localmente, a la vez que también comercializan productos importados, como la empresa CARBO SAN LUIS S.A. (controlada por la empresa inglesa MORGAN ADVANCED MATERIAL que tiene presencia internacional y asociada con SAINT GOBAIN BRASIL para el desarrollo de ciertas líneas de refractarios), VESUVIUS VEAR S.A. y REFRACTARIOS ARGENTINOS (controlada por MAGNESITA); (iii) Empresas dedicadas a la comercialización de productos para la construcción y/o productos para fundiciones que venden, entre otros productos, materiales refractarios, como MEDEMET S.R.L., ARMANDO MENDIGUREN E HIJOS S.R.L., OSVALDO F. MARTÍN S.R.L., REFIL S.A. y MAZZOLA TECMEL S.R.L. y, (iv) Empresas extranjeras que comercializan en Argentina productos importados y poseen oficinas de venta propias o trabajan con distribuidores tercerizados como la propia RHI, PYROTEK INC, UNIFRAX, REFRACTEchnik, KROSAKI AMR REFRACTARIOS.

81. A continuación, se presentan las participaciones a nivel nacional de RHI y REFRACTARIOS ARGENTINOS, en el mercado de materiales refractarios básicos moldeados.

Tabla N° 5: Participaciones del mercado de Materiales Refractarios Básicos Moldeados, a nivel nacional. Año 2016.

Participaciones de mercado según volumen			
Básicos Moldeados	Empresas	Toneladas	%
Productores Nacionales	REFRACTARIOS ARGENTINOS	8.082	54,5%
Subsidiarias locales que importan	RHI	3.972	26,8%
	VESUVIUS VEAR S A	49	0,3%
Importación directa para utilización como insumo		2.738	18,4%
Total		14.841	100%
RHI + REFRACTARIOS ARGENTINOS		12.054	81,2%
IHH pre operación		4.023	
IHH post operación		6.938	
Δ IHH		2.916	

Fuente: CNDC en base a información provista por el Sistema Informático María (Dirección General de Aduanas), información aportada por las partes y aportada por terceros en el marco del presente Expediente.

82. Tal como surge de la tabla precedente, a partir de la presente operación, las empresas involucradas pasarán a tener una participación mayoritaria en la oferta de materiales refractarios básicos moldeados, que asciende al 81,2%. En este

mercado, RHI y MAGNESITA enfrentan la única competencia de las importaciones realizadas por las propias empresas que demandan dichos materiales, las cuales conforman el 18,4% del volumen total ofertado. Las principales empresas que demandan materiales de consumo de firmas extranjeras que no poseen subsidiarias en la Argentina, para su propio uso, se detallan a continuación.

Tabla N° 6: Empresas que importan de manera directa materiales refractarios básicos moldeados para su propio uso. Año 2016.

Empresa que realiza la importación	Toneladas importadas	% del total de las importaciones directas
HOLCIM (ARGENTINA) SA	1.118	40,8%
LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA	895	32,7%
ACEROS ZAPLA S A	259	9,4%
CEFAS SA	180	6,6%
CEMENTOS AVELLANEDA S A	126	4,6%
TERNIUM ARGENTINA S A	82	3,0%
UNIONBAT SOCIEDAD ANONIMA	39	1,4%
RECICLADOS PALPALA S.R.L.	23	0,9%
Otros	16	0,6%
Total importaciones	2.738	100%

Fuente: CNDC en base a información provista por el Sistema Informático María (Dirección General de Aduanas).

83. Tal como surge de la tabla ut supra, las empresas cementeras HOLCIM y LOMA NEGRA son las principales importadoras directas, seguidas por la empresa siderúrgica ACEROS ZAPLA S.A y por la calera CEFAS S.A. De las empresas que importan refractarios básicos moldeados para su propio uso –no para su comercialización- han sido

consultadas por esta Comisión Nacional las siderúrgicas, ACEROS ZAPLA y TERNIUM, y las empresas LOMA NEGRA y HOLCIM con respecto a cuáles son sus principales proveedores. Además de ser identificadas las partes, RHI y MAGNESITA, y la firma VESUVIUS, también han sido mencionadas muchas empresas radicadas en el extranjero que no poseen subsidiarias en la Argentina, de las cuales estas firmas importan de manera directa. Entre ellas, ha surgido como un proveedor de importancia, el Grupo de origen alemán REFRACTEchnik, también el Grupo japonés/español KROSAKI/REFRACTARIA S.A., las empresas chinas QINGHUA CN y PUYANG y la firma de origen francés SAINT GOBAIN. En menor medida han sido mencionadas Oriental (China), P-D INDUSTRIEGESELLSCHAFT MBH (Alemania), REFRACTARIOS ALFRAN MÉXICO S.A. (México) y WAHL REFRACTORY SOLUTIONS Co. (Estados Unidos).

84. A continuación, se presentan las participaciones a nivel nacional de RHI y REFRACTARIOS ARGENTINOS (RA), en el mercado de materiales refractarios básicos no moldeados.

Tabla N° 7: Participaciones del mercado Materiales Refractarios Básicos No Moldeados, a nivel nacional. Año 2016.

Participaciones de mercado según volumen			
Básicos No Moldeados	Empresas	Toneladas	%
Productores Nacionales	Carbo San Luis	1.072	7,7%
	REFRACTARIOS ARGENTINOS	6.082	43,8%
Subsidiarias locales que importan	RHI	5.358	38,5%
Importación directa para utilización como insumo		1.389	10,0%
Total		13.900	100%
RHI + REFRACTARIOS ARGENTINOS		11.439	82,3%
IHH pre operación		3.559	

Participaciones de mercado según volumen			
Básicos No Moldeados	Empresas	Toneladas	%
IHH post operación		6.932	
Δ IHH		3.373	

Fuente: CNDC en base a información proveída por el Sistema Informático María (Dirección General de Aduanas), información aportada por las partes y aportada por terceros en el marco del presente Expediente.

85. Tal como surge de la tabla precedente, a partir de la presente operación, las empresas involucradas pasarán a tener una participación mayoritaria en la oferta de materiales refractarios básicos no moldeados, que asciende al 82,3%. La empresa nacional Carbo San Luis es una competidora significativa del mercado con una participación de 7,7%. Por su parte, las importaciones directas que realizan las empresas clientes de las partes para su propio uso, constituyen el 10% del total. Únicamente Acindar ha realizado importaciones directas de materiales básicos no moldeados. Consultada por esta Comisión Nacional respecto a sus proveedores, ha indicado que además de las empresas involucradas, demanda de IBAR (Brasil), IMERYS (Brasil), TECNOLITA (Brasil), UNIFRAX (Brasil), REFRATECHNIK (Alemania), PYROTEK (Brasil), TECNOFIRE (Brasil) y PUYANG REFRACTORIES GROUP (China), entre otras empresas extranjeras que no poseen subsidiarias en Argentina.

86. A continuación, se presentan las participaciones de las empresas involucradas en los mercados de materiales refractarios: (iii) No Básicos Moldeados y; (iv) No Básicos No Moldeados.

Tabla N° 8: Participaciones del mercado de Materiales Refractarios No Básicos Moldeados, a nivel nacional. Año 2016.

Participaciones de mercado según volumen			
No Básicos Moldeados	Empresas	Toneladas	%
Productores Nacionales	FARA	28.800	68,32%
	REFRACTARIOS ARGENTINOS	3.377	8,01%
	Sudamericana Electromecánica	1.539	3,65%
	Carbo San Luis	540	1,28%

Participaciones de mercado según volumen			
No Básicos Moldeados	Empresas	Toneladas	%
	Industrias Ball Clay	250	0,59%
	CERAMICA INDUSTRIAL AVELLANEDA S A	50	0,12%
Subsidiarias locales que importan	RHI	1.535	3,64%
	VESUVIUS VEAR S A	647	1,53%
	PYROTEK INC	12	0,03%
	UNIFRAX BRASIL LTDA	11	0,03%
Empresas que comercializan materiales importados	MEDEMET SRL	42	0,10%
	ARMANDO MENDIGUREN E HIJOS S.R.L.	62	0,15%
	OSVALDO F MARTIN S R L	30	0,07%
	REFIL SOCIEDAD ANONIMA	25	0,06%
	MAZZOLA TECMEL SRL	18	0,04%
Importación directa para utilización como bien de uso		5.220	12,38%
Total		42.158	100%

Participaciones de mercado según volumen			
No Básicos Moldeados	Empresas	Toneladas	%
RHI + REFRACTARIOS ARGENTINOS		4.912	12%
IHH pre operación		4.915	
IHH post operación		4.974	
Δ IHH		58	

Fuente: CNDC en base a información provista por el Sistema Informático María (Dirección General de Aduanas), información aportada por las partes y aportada por terceros en el marco del presente Expediente.

Tabla N° 9: Participaciones del mercado de Materiales Refractarios No Básicos No Moldeados, a nivel nacional. Año 2016.

Participaciones de mercado según volumen			
No Básicos No Moldeados	Empresas	Toneladas	%
Productores Nacionales	CARBO SAN LUIS	6.119	27,94%
	FARA	7.200	32,87%
	SUDAMERICANA ELECTROMECAÁNICA	963	4,40%
	INDUSTRIAS BALL CLAY	500	2,28%
	REFRACTARIOS ARGENTINOS	5.151	23,52%

Participaciones de mercado según volumen			
No Básicos No Moldeados	Empresas	Toneladas	%
Subsidiarias locales que importan	RHI	1.970	8,99%
Total		21.903	100%
RHI + REFRACTARIOS ARGENTINOS		7.121	33%
IHH pre operación		2.520	
IHH post operación		2.943	
Δ IHH		423	

Fuente: CNDC en base a información provista por el Sistema Informático María (Dirección General de Aduanas), información aportada por las partes y aportada por terceros en el marco del presente Expediente.

87. Tal como surge de las tablas presentadas ut supra, en lo que refiere a los mercados de refractarios no básicos, RHI posee una participación reducida en ambos mercados considerados, menor al 4% en moldeados, y en el orden del 9% en no moldeados. REFRACTARIOS ARGENTINOS ostenta una participación un poco mayor, 8,01% en moldeados y 23,52% en no moldeados. En este sentido, la cuota conjunta de las empresas involucradas en los mercados de refractarios no básicos es de apenas 12% en moldeados y de 33% en no moldeados, habiendo en ambos mercados una competencia particularmente significativa de parte de los fabricantes nacionales.

88. En virtud de lo analizado, esta Comisión Nacional entiende que, a partir de la presente operación, las empresas involucradas no alcanzarían una cuota en los mercados de refractarios no básicos, que pueda generar una preocupación en lo que refiere a la competencia.

89. Por el contrario, considerando que las empresas involucradas presentan participaciones conjuntas elevadas en los mercados de materiales básicos y, atento a las consideraciones ya realizadas en lo referido al alcance geográfico de estos mercados, se analizarán las cuotas de los mercados de refractarios básicos moldeados y no moldeados, a nivel mundial.

IV.3.2. Análisis de la oferta de materiales refractarios básicos a nivel mundial

90. A continuación, se presentan las participaciones a nivel mundial de RHI y MAGNESITA¹⁹, en los mercados de materiales refractarios básicos moldeados y no moldeados.

Tabla N° 10: Participaciones del mercado de Materiales Refractarios Básicos Moldeados, a nivel mundial.

Refractarios Básicos Moldeados						
Empresa	2014		2015		2016	
	% (volumen)	%(valor)	% (volumen)	%(valor)	% (volumen)	%(valor)
MAGNESITA	6,8%	6,4%	6,6%	6,8%	5,9%	6,3%
RHI	7,7%	8,6%	7,5%	9,0%	7,0%	7,8%
QINGHUA_CN	6,1%	6,2%	6,1%	6,1%	6,2%	6,3%
REFRATECHNIK	3,4%	3,8%	3,4%	3,7%	3,5%	3,8%
PUYANG	3,0%	3,2%	3,0%	3,2%	3,0%	3,3%
KROSAKI	4,1%	3,9%	4,1%	3,9%	4,1%	3,9%
LUOYANG	2,7%	2,8%	2,7%	2,8%	2,7%	2,9%
MAGNEZIT_RU	2,7%	2,8%	2,7%	2,8%	2,7%	2,9%
VESUVIUS	2,7%	3,2%	2,7%	3,1%	2,7%	3,2%
SHINAGAWA	2,4%	2,6%	2,4%	2,6%	2,4%	2,6%
POSCO	2,5%	2,6%	2,5%	2,6%	2,6%	2,7%

Refractarios Básicos Moldeados						
Empresa	2014		2015		2016	
	% (volumen)	%(valor)	% (volumen)	%(valor)	% (volumen)	%(valor)
HWI	2,3%	2,4%	2,3%	2,4%	2,3%	2,5%
BEIJING_LIER	1,8%	2,0%	1,8%	1,9%	1,9%	2,0%
CHOSUN	1,8%	2,0%	1,8%	1,9%	1,9%	2,0%
DUFERCO	1,5%	1,6%	1,5%	1,6%	1,5%	1,6%
JINLIE_CN	1,4%	1,1%	1,5%	1,1%	1,5%	1,2%
KELSEN	1,4%	0,8%	1,4%	0,8%	1,4%	0,8%
RESCO	1,4%	0,8%	1,4%	0,8%	1,4%	0,8%
MAYERTON	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
ROPczyce	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
TYK	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
IFGL	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros ²⁰	42,8%	41,4%	43,1%	41,0%	43,7%	41,8%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Refractarios Básicos Moldeados						
Empresa	2014		2015		2016	
	% (volumen)	%(valor)	% (volumen)	%(valor)	% (volumen)	%(valor)
MAGNESITA + RHI	14,5%	15,0%	14,1%	15,8%	13,0%	14,1%

Fuente: CNDC en base a estimaciones realizadas por las partes en base a información de Freedonia 2013 Study.

Tabla N° 11: Participaciones del mercado de Materiales Refractarios Básicos No Moldeados, a nivel mundial.

Refractarios Básicos No Moldeados						
Empresa	2014		2015		2016	
	% (volumen)	%(valor)	% (volumen)	%(valor)	% (volumen)	%(valor)
MAGNESITA	3,3%	3,4%	3,5%	4,5%	3,1%	3,6%
RHI	8,5%	8,8%	8,1%	8,6%	8,3%	8,6%
JELSAVA	3,0%	2,8%	3,05%	2,8%	3,05%	2,8%
MINTEG	7,8%	9,5%	7,81%	9,5%	7,81%	9,5%
MAGNESITAS NAVARRAS	4,1%	2,5%	4,06%	2,5%	4,06%	2,5%
KROSAKI	0,5%	0,3%	0,47%	0,2%	0,48%	0,3%
KELSEN	0,2%	0,1%	0,16%	0,1%	0,16%	0,1%

Refractarios Básicos No Moldeados						
Empresa	2014		2015		2016	
	% (volumen)	%(valor)	% (volumen)	%(valor)	% (volumen)	%(valor)
RESCO	0,2%	0,1%	0,16%	0,1%	0,16%	0,1%
Otros ²¹	72,6%	72,5%	72,76%	71,8%	72,81%	72,5%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%
MAGNESITA + RHI	11,8%	12,2%	11,5%	13,1%	11,5%	12,2%

Fuente: CNDC en base a estimaciones realizadas por las partes en base a información de Freedonia 2013 Study.

91. Tal como surge de las tablas precedentes, al ampliar el alcance geográfico de los mercados relevantes para considerar la totalidad de los productores de materiales refractarios básicos a nivel mundial, en virtud de la importante incidencia de las importaciones en el mercado nacional, se observa que la participación conjunta que alcanzarían las empresas involucradas ascendería a apenas 14,1% en el caso de los básicos moldeados, y a 12,2% en el mercado de básicos no moldeados. En este sentido, las altas participaciones que se alcanzaban a nivel nacional, se diluyen de manera significativa al considerar todas las empresas que, potencialmente podrían ingresar al mercado argentino vía importaciones. Esto considerando que, los que conforman la demanda de este tipo de productos, son importantes empresas del sector siderúrgico, cementero, petroquímico, entre otros que, tal como ya se ha visto, organizan licitaciones internacionales para la adquisición de los materiales, los cuales importan de manera directa.

92. A su vez, se observa la amplia cantidad y variedad de oferentes de materiales refractarios básicos a nivel mundial que podrían, eventualmente, comenzar a comercializar este tipo de productos en Argentina a través de importaciones, tal como lo venía haciendo RHI hasta el momento.

93. Asimismo, muchas de las empresas que aparecen en las tablas ut supra, han sido mencionadas como proveedores por las empresas siderúrgicas, cementeras, de vidrio, consultadas por esta Comisión Nacional, las cuales realizan importaciones directas de materiales refractarios para su propio uso. Entre ellas, podemos mencionar al Grupo de origen alemán Refratechnik, también el Grupo japonés/español KROSAKI/REFRACTARIA S.A., las empresas chinas QINGHUA CN y PUYANG y la firma de origen francés SAINT GOBAIN.

IV.3.3. Barreras a la entrada y nuevos ingresantes al mercado nacional

94. Tal como ha sido desarrollado ut supra, la oferta de materiales refractarios en Argentina se integra por una variedad de empresas que abastecen el mercado tanto con producción local como a través de importaciones. Basta analizar la manera en la que operan ambas partes de la presente operación para comprobar la factibilidad de ambos tipos de oferta. En efecto, mientras la firma objeto –REFRACTARIOS ARGENTINOS- posee una planta en el país y produce materiales refractarios localmente, la totalidad de los productos que comercializa en Argentina el Grupo adquirente –RHI- son importados.

95. En este sentido, al analizar las barreras a la entrada a los mercados de refractarios de Argentina, se debe contemplar que, si bien establecer una planta y comenzar a producir materiales refractarios en el país requeriría de una inversión y un tiempo significativo²², también es posible ingresar al mercado con una inversión reducida y en un corto plazo a través de la comercialización de refractarios importados. Este es el caso de la variedad de empresas que, a nivel mundial, se dedican a la producción y venta de materiales refractarios y que despliegan sus operaciones de comercialización en una multiplicidad de países.

96. Tal como ha informado las partes acerca de las distintas estrategias operativas de las empresas extranjeras que no producen localmente, el abastecimiento de materiales refractarios por parte de una empresa que importa al mercado argentino puede realizarse a través de stocks disponibles en el país, o bien, mediante ventas directas desde el exterior a clientes localizados en Argentina.

97. En este sentido, una empresa extranjera sin una estructura de almacenamiento y logística local, o bien, con una estructura pequeña, podría abastecer a sus clientes bajo cualquiera de las modalidades de compra vigentes –licitaciones y/o contratos de suministro y ventas directas-, es decir, manteniendo o sin mantener stocks en el país. De acuerdo a lo informado por las partes, las empresas extranjeras que comercializan en Argentina materiales refractarios no trabajan con stocks ociosos, lo que permite mantener una estructura de almacenamiento y logística reducida.

98. En Argentina, RHI no cuenta con una estructura de servicios logísticos, almacenamiento y transporte propia, sino que subcontrata de manera no exclusiva estos servicios de terceros. Asimismo, los vehículos utilizados en su operación y las oficinas comerciales son alquiladas.

99. En lo que respecta a la instalación de los materiales refractarios en las plantas de los clientes, por lo general, es una tarea que suele ser realizada por personal interno de la empresa que adquiere estos materiales. Ahora bien, las empresas que ofrecen materiales refractarios también pueden ofrecer servicios de colocación o servicios de post venta (como suministro de repuestos, recomendaciones de uso, capacitación de personal, etc.). En el caso de RHI, estos servicios son suministrados por empleados contratados en Argentina, aunque algunos competidores ofrecen dichos servicios a través de personal que viaja al país para alguna asistencia específica, en caso de que no se requiera de servicios frecuentes o de carácter permanente.

100. Asimismo, no hay ninguna normativa vigente para el sector que pueda resultar en una barrera regulatoria para un nuevo ingresante al mercado, tanto en lo que refiere a una empresa que quisiera producir y comercializar materiales refractarios en Argentina, como en el caso de las empresas que importan y comercializan localmente.

101. En este sentido, las barreras para comenzar a abastecer materiales refractarios en Argentina son relativamente reducidas y, el ingreso al mercado local para el caso de una empresa extranjera que estuviera ya establecida en la producción y comercialización de materiales refractarios podría realizarse con una estructura local nula o pequeña, con una inversión baja y en un corto plazo.

102. Evidencia de ello es que, de acuerdo a lo informado por las partes, entre 2019 y 2020, algunas empresas clientes de RHI y REFRACTARIOS ARGENTINOS en Argentina, han incorporado nuevos proveedores de materiales refractarios, algunos de los cuales no se encontraban hasta el momento operando en Argentina, a saber, la empresa japonesa TYK por

parte de SIDERCA; REFRATECHNIK y TRB en SIDERAR; HARBISON WALKER INTERNATIONAL en ALUAR; MAQNA en ACINDAR, SIDERCA y SIDERAR; e INTOCAST en ACINDAR.

103. En lo que respecta a INTOCAST, tal como ya ha sido mencionado, su ingreso a los mercados argentinos de refractarios estuvo vinculado a la adquisición del negocio de materiales refractarios a base de dolomita de RHI acordado con la Comisión Europea en el marco de la desinversión correspondiente a la operación de marras.

104. De acuerdo a lo informado por INTOCAST en su presentación del día 13 de enero de 2021, la empresa ha comenzado a operar en Argentina exclusivamente a través de importaciones en el año 2020. Ofrece en el país materiales refractarios moldeados -ladrillos refractarios básicos de magnesia carbono y dolomíticos y ladrillos refractarios no básicos de alúmina magnesia carbono- y no moldeados -masas básicas y concretos aluminosos- y cuenta con cuatro clientes en Argentina, todos del sector siderúrgico, ACERBRAG, ACINDAR y SIDERCA y SIDERAR del Grupo TECHINT.

105. La totalidad de las ventas en Argentina han sido abastecidas a los clientes desde las plantas ubicadas en España, Italia y Alemania, por lo que, de acuerdo a lo informado por INTOCAST, no han requerido de ninguna inversión adicional por parte de la empresa, ya que no cuentan con ningún tipo de estructura en el país.

106. Asimismo, han expresado que tienen planes de invertir en Argentina para establecer una subsidiaria local de INTOCAST, contratando mano de obra especializada y alquilando depósitos, oficinas y vehículos, entre otros, con el objetivo de establecer una base de almacenamiento y distribución en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, desde donde podrían proveer a sus principales clientes siderúrgicos, en tanto se localizan en zonas aledañas.

107. En función de lo hasta aquí analizado, se observa que las barreras a la entrada de los mercados de materiales refractarios son relativamente bajas por lo que el ingreso de potenciales competidores podría darse de manera rápida y efectiva. Al mismo tiempo, existen nuevos entrantes a estos mercados, como es el caso de INTOCAST, que podrían ampliar sus operaciones y pasar a competir de manera más vigorosa con RHI y REFRACTARIOS ARGENTINOS en el país, particularmente en los mercados de refractarios básicos moldeados y no moldeados donde las importaciones de RHI resultan más significativas.

IV.3.4. Poder compensatorio de la demanda

108. Como resultado de la presente operación, el grupo adquirente aumentará de manera significativa su participación en los mercados de materiales refractarios básicos moldeados y no moldeados. Sin embargo, para realizar una completa evaluación, se debe tener en cuenta la estructura de la demanda y su capacidad para compensar los efectos de una concentración en los mercados de materiales refractarios mencionados.

109. En primer lugar, cabe destacar que, según las estimaciones de las partes, el mercado nacional de materiales refractarios básicos es el más pequeño de la oferta total de materiales refractarios. En efecto, el 37% de la facturación de refractarios corresponde a materiales básicos. No obstante, en lo que refiere a las ventas en Argentina de las empresas involucradas, la facturación proveniente de la comercialización de materiales básicos representa un porcentaje mayor, 54% para el caso de REFRACTARIOS ARGENTINOS (Grupo MAGNESITA) y 61% para el caso de RHI.

110. En efecto, las industrias que se abastecen de materiales refractarios, son las de acero, cemento, vidrio, cerámica, petróleo y gas, entre las que componen la mayor parte de la demanda. En este sentido, la demanda está compuesta por empresas multinacionales, con un poder de negociación considerable en comparación con sus proveedores.

111. De acuerdo a lo informado por las partes, el 76,24% de las ventas en Argentina de materiales básicos moldeados de las empresas involucradas se destina a empresas de acero y 23,25% a empresas cementeras de la talla de LOMA NEGRA y el Grupo multinacional HOLCIM. Asimismo, el 65% de las ventas las explican las tres principales empresas de acero del país, ACINDAR, TERNIUM y SIDERCA. Por su parte, en el caso de los materiales básicos no moldeados, el 99,64% se destina a la industria del acero, ascendiendo al 71% del total las ventas a las tres empresas mencionadas, ACINDAR,

TERNIUM y SIDERCA. En este sentido, la industria siderúrgica y la industria cementera constituyen la principal demanda de materiales refractarios básicos, moldeados y no moldeados, de las empresas involucradas.

112. La industria siderúrgica presenta una estructura de mercado muy concentrada en la oferta con fuertes barreras a la entrada al mercado. Las principales empresas que integran el complejo siderúrgico argentino son: ACINDAR (del Grupo multinacional ARCELOR MITTAL), SIDERAR/TERNIUM Y SIDERCA (ambas del grupo TECHINT), ACERBRAG, ACEROS ZAPLA y SIPAR. En lo que respecta al Grupo TECHINT, SIDERAR domina la producción de laminados planos (chapas y flejes), en tanto que SIDERCA domina la producción de los tubos sin costura. A su vez, ACINDAR, ACEROS ZAPLA, ACERBRAG y SIPAR concentran la producción de laminación de productos no planos (barras, perfiles, hierro redondo, alambrón, rieles, entre otros)²³.

113. Según información de la Cámara Argentina del Acero, en la que se encuentran agrupadas las empresas mencionadas, la industria siderúrgica factura en Argentina –considerando las ventas dentro del país- alrededor de US\$ 3.000 millones por año, mientras que de acuerdo a lo informado por las partes, las ventas en Argentina correspondientes a los materiales refractarios ascienden aproximadamente a US\$ 115 millones, y aquellas correspondientes a materiales refractarios básicos se encuentran en el orden de US\$ 31 millones. Sin hacer una distinción por producto, las empresas clientes de RHI y REFRACTARIOS ARGENTINOS -ACINDAR y las empresas del Grupo TECHINT- son los mayores fabricantes de acero de la Argentina.

114. La industria del cemento también presenta una estructura de mercado significativamente concentrada, caracterizada por la escasa cantidad de firmas participantes en el mercado, las altas barreras a la entrada y la escasa trazabilidad del producto, con la consiguiente limitada competencia externa que esto trae aparejado²⁴. Básicamente existen cuatro oferentes de cemento en Argentina, LOMA NEGRA, HOLCIM, PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA y CEMENTOS AVELLANEDA. La facturación de las cuatro empresas cementeras en el año 2016 ascendió a 19.043 millones de pesos, mientras que las ventas de RHI y REFRACTARIOS ARGENTINOS para ese mismo año fueron de 674 millones de pesos. Asimismo, LOMA NEGRA y HOLCIM, ambos clientes de las partes, son las empresas con mayor participación del mercado de cemento, concentrando entre las dos, entre el 70% y el 75% de las ventas totales.

115. Conforme puede observarse, los principales clientes de las empresas involucradas poseen una importante posición en sus respectivas industrias, las cuales, a su vez, son significativamente mayores en ventas a la de materiales refractarios. En este sentido, los clientes de las notificantes son sofisticados con un poder de negociación considerable en comparación con el de sus proveedores.

116. El gran tamaño de los clientes de RHI y REFRACTARIOS ARGENTINOS, su importancia comercial para los vendedores, su conocimiento de los precios y del negocio de materiales refractarios en general y su capacidad para cambiar a proveedores alternativos -locales o del exterior- que pueden desarrollar en cualquier momento, hace que estos ostenten un poder de negociación significativo.

117. En efecto, es usual que las empresas que utilizan refractarios como insumo, tengan por protocolo y en relación a estándares de seguridad y calidad, dos proveedores distintos de dichos materiales. Por este motivo, la presente operación, por medio de la cual RHI y REFRACTARIOS ARGENTINOS (MAGNESITA) pasarían a formar parte de un mismo grupo económico, ha provocado que algunos clientes que contrataban a ambas como primer y segundo proveedor rescindieran el contrato con una de ellas para sumar un proveedor independiente. Este es, por ejemplo, el caso de ACINDAR que, tal como han informado las partes, luego del anuncio de la operación entre las notificantes rescindió el contrato de suministro de materiales refractarios no moldeados acordado con RHI y MAGNESITA, incorporando en su lugar a VESUVIUS. Algo similar ocurrió con SIDERAR que incorporó a REFRATECHNIK como proveedor de materiales refractarios moldeados básicos, reduciendo la cantidad solicitada a las empresas involucradas.

118. En suma, a pesar de que el Grupo adquiriente pasaría a tener una alta participación en los mercados de materiales refractarios básicos –moldeados y no moldeados- en función de que la totalidad de los materiales refractarios básicos que

comercializa RHI en el país son de origen importado, que el poder compensatorio que esgrime la demanda es significativo y podría más que compensar los efectos de una mayor concentración en los mercados de refractarios básicos, que los clientes de las empresas involucradas pueden importar de manera directa a fabricantes de refractarios del mundo o bien, que una gran cantidad y variedad de proveedores que operan a nivel mundial podrían abastecer por medio de importaciones al mercado argentino, y que las participaciones de la involucradas se diluyen al considerar un alcance mundial, esta Comisión Nacional entiende que la presente operación no podría generar ninguna preocupación en lo referente a la competencia en los mercados mencionados.

119. En virtud de todo lo hasta aquí analizado, esta Comisión Nacional considera que la operación notificada no tiene el potencial de generar un problema significativo en lo que refiere a la competencia en ninguno de los mercados relevantes analizados.

IV.4. Cláusulas de restricciones

120. En el instrumento acompañado por las partes cabe advertir la existencia de la Cláusula de Confidencialidad (en el Contrato para la Compraventa de Acciones de MAGNESITA REFRACTARIOS S.A.)²⁵ artículo 17 Información Confidencial que estipula que “Sujeto a la cláusula 17,2 y la cláusula 18, cada Vendedor se compromete con el Comprador, actuando el Comprador en su propio nombre y como agente y fiduciario de cada Empresa del Grupo ROME²⁶, y el Comprador se compromete con cada Vendedor, actuando cada Vendedor en su propio nombre y como agente y fiduciaria de cada otra Empresa del Grupo Vendedor, a que tratará como confidencial toda la información recibida u obtenida como resultado de la celebración o cumplimiento de este Contrato que se relacione con: 17.1.1 las demás Partes, incluyendo, cuando la otra Parte es un Vendedor, cada Empresa del Grupo Vendedor y, cuando la otra Parte es el Comprador, cada Empresa del Grupo ROME; 17.1.2 las disposiciones o el objeto de este Contrato o cualquier documento mencionado en el presente y cualquier reclamo en virtud del mismo; o 17.1.3. las negociaciones relativos a este Contrato o cualquier documento.”. El artículo 17.3 estipula que “Las restricciones establecidas en esta cláusula 17 continuarán en vigencia por un período de 12 de meses luego de (i) el Cierre: o (ii) la fecha de rescisión de este Contrato.”.

121. El artículo 18 ANUNCIOS estipula que “Sujeto a la cláusula 18.2 ninguna Parte podrá antes o después del Cierre realizar o emitir un anuncio público, comunicación o circular en relación con las operaciones contempladas en este Contrato a menos que haya obtenido previamente el consentimiento escrito de la otras Partes, que no podrá ser irrazonablemente denegado o demorado. Artículo 18.3 Las restricciones establecidas es esta cláusula 18 continuarán en vigencia por un período de 12 meses luego de (i) el Cierre; o (ii) la fecha de rescisión de este Contrato.”.

122. Asimismo, se advierte un Acuerdo de Confidencialidad entre los vendedores Originales, MILÁN²⁷ y ROME²⁸- tal como se definen en el SPA adjunto a la presentación inicial-, suscripto con fecha del 18 de abril de 2016. Las empresas notificantes informan en la presentación de fecha de 26 de abril de 2018, que “dicho acuerdo fue alcanzado con el propósito de negociar los términos de la Transacción y la protección de la información confidencial de cada parte adquirida en el proceso de negociación de sus términos. La siguiente es una traducción de la sección de Antecedentes del Acuerdo de Confidencialidad: “ANTECEDENTES (a) RHI prevé actualmente la potencial adquisición de participación en MAGNESITA, que es controlada por los Accionistas de MAGNESITA, ya sea en una única transacción o en varias, por medio de fusión, consolidación, reorganización, recapitalización o reestructuración, oferta pública u oferta de canje, acuerdo de reestructuración, compra negociada, adquisición apalancada, inversión minoritaria, joint venture o cualquier otra operación societaria con el objeto de obtener una participación controlante en MAGNESITA (la “Transacción”). (b) RHI, MAGNESITA y los Accionistas de MAGNESITA tienen el propósito de darse mutuamente la oportunidad de participar en las presentaciones mutuas de dirección de RHI y de MAGNESITA (según corresponda) y de realizar en común procesos de debida diligencia (due diligence), incluyendo los aspectos legales, impositivos, financieros, tecnológicos, comerciales, ambientales y regulatorios, relacionados con RHI y con MAGNESITA. (c) Las Partes tienen la intención de poner a disposición entre sí cierta Información Confidencial en relación con la Transacción, en particular en el contexto del proceso de mutua debida diligencia (due diligence). Las Partes reconocen que, para estar efectivamente representados por asesores legales y expertos económicos en relación con el análisis de la Transacción, dichos asesores y

expertos deben poder compartir entre ellos, y con los empleados de las Partes trabajando activamente en la Transacción, cierta información confidencial (incluida información escrita y oral) ". El plazo del acuerdo es de dos años desde su firma (18 de abril de 2016) aunque antes de esa fecha, RHI puede revelar información confidencial relacionada exclusivamente de MAGNESITA a cualquier persona controlada directa o indirectamente por RHI.”.

123. Las partes en la presentación de fecha 3 de julio de 2018 hacen saber que, “dicho acuerdo fue llevado a cabo a los fines de negociar los términos de los acuerdos que implementarían la Transacción y proteger la información confidencial de cada parte adquirida en el proceso de la negociación”.

124. Las partes en la presentación de fecha 7 de agosto de 2018, acompañaron una copia debidamente traducida del acuerdo de confidencialidad entre ALUMINA HOLDINGS LLC, MAGNESITA REFRATARIOS S.A. y REARDEN L. HOLDINGS 3 SARL de fecha 18 de abril de 2016 y, ratifican que el documento no es confidencial. Manifiestan que “Tal como fue informado en sus presentaciones de fecha 3 de julio y 26 de abril de 2018, el mencionado acuerdo fue firmado con el único objetivo de negociar los términos del acuerdo que implementa la Operación aquí notificada y de proteger la información confidencial de cada una de las partes adquirida en la etapa de negociación de sus términos.”. En su artículo 6- Duración- estipula que, “el presente acuerdo, y todas las obligaciones asumidas por las Partes del presente Acuerdo, durará un período de dos (2) años a partir de la fecha del presente Acuerdo, teniendo en cuenta que, no obstante, -sujeto a y luego de la finalización de la Operación- RHI podrá divulgar libremente Información Confidencial exclusivamente en relación con MAGNESITA y cualquier Persona que Controle directa o indirectamente.”.

125. Dicha cláusula refiere a la obligación de mantener en tal carácter toda la información relativa la empresa que las partes hayan intercambiado o intercambien en el futuro con relación a la operación o a los negocios y actividades de la sociedad vendida. Así, debe indicarse que se trata de una cláusula de confidencialidad propia de este tipo de operaciones, orientada a proteger la información vinculada a sus accionistas, negocios y operaciones. Por lo tanto no configura una cláusula de restricciones a la competencia.

126. En el mismo Acuerdo de Confidencialidad, esta Comisión Nacional advierte además una cláusula 9 NO OFERTA DE EMPLEO Y NO CONTACTO. Dicha cláusula estipula que “Luego de la firma del presente Acuerdo y por un período de un (1) año a partir de la fecha del presente, ninguna de las Partes incentivará (y procurará que sus Filiales no incentiven) directa o indirectamente, ni tratará de incentivar a ninguna persona (i) que sea director, empleado o consultor de, o individuo en comisión de servicios para trabajar en, RHI o en el Grupo RHI (en el caso de los Accionistas de MAGNESITA y MAGNESITA) o en el Grupo ALUMINA, el Grupo REARDEN, MAGNESITA o el Grupo MAGNESITA (en el caso de RHI); y (ii) que participe en las discusiones en relación con la Operación que contempla el presente Acuerdo, para que abandone su empleo actual o incumpla los términos de dicho empleo, consultoría o comisión de servicios.”.

127. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción -en las condiciones y términos ya reseñados-.

V. CONFIDENCIALIDAD

128. Con fecha 15 de enero de 2018 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicitaron la confidencialidad del documento agregado como Anexo 3a) iv Confidencial: lista completa de las materias primas utilizadas por REFRATARIOS ARGENTINOS S.A., su origen y proveedor, tras lo cual, esta Comisión Nacional ordenó reservar provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO la documentación acompañada. En la misma presentación acompañaron el resumen no confidencial del listado.

129. Con fecha 3 de julio de 2018 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicitaron la

confidencialidad del documento agregado como Anexo 3a) iv Confidencial: copia de los términos de una licitación organizada por ACINDAR, por ser un ejemplo de la respuesta al Punto a) iv del que no requerimos ni necesitamos un resumen no confidencial . Esta Comisión Nacional ordenó reservar provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO la documentación acompañada.

130. Con fecha 7 de agosto de 2018 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicitaron la confidencialidad del documento agregado como Anexo 3a) iv Confidencial, tras lo cual, esta Comisión Nacional ordenó reservar provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO la documentación acompañada. En la misma presentación acompañaron el resumen no confidencial.

131. Con fecha 29 de octubre de 2018 Marcos GRADIN y Eduardo BLAKE en representación de LOMA NEGRA C.I.A.S.A. y Juan Carlos Calviño en representación de CARBO SAN LUIS S.A. efectuaron presentaciones respecto de las cuales solicitaron su confidencialidad, tras lo cual, esta Comisión Nacional ordenó reservar provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO. Con fecha 14 de noviembre esta Comisión Nacional solicitó que acompañaran un resumen no confidencial de dichas presentaciones o en su defecto levantar dicha solicitud de confidencialidad. Con fecha 27 de noviembre Marcos GRADIN y Eduardo BLAKE en representación de LOMA NEGRA C.I.A.S.A. levantaron la confidencialidad solicitada; y Juan Carlos Calviño en representación de CARBO SAN LUIS S.A. acompañó un resumen no confidencial.

132. Con fecha 23 de abril de 2019 el Dr. Diego DIEGUEZ ONTIVEROS en representación de FARA S.C.A. efectuó una presentación respecto de la cual solicitó su confidencialidad, tras lo cual, esta Comisión Nacional ordenó reservar provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO. Con fecha 20 de mayo de 2019, esta Comisión Nacional solicitó que acompañara un resumen no confidencial de dicha presentación. Con fecha 27 de noviembre FARA S.C.A. efectuó una presentación solicitando el levantamiento de confidencialidad.

133. En este sentido, y considerando que la documentación presentada por las notificantes y CARBO SAN LUIS S.A., importa información sensible y siendo suficientes los resúmenes no confidenciales adjuntos junto con las ampliaciones oportunamente acompañadas, esta Comisión Nacional considera que deben concederse de forma definitiva las confidencialidades solicitadas por las partes y tercero en las presentaciones antes referidas por lo que debe otorgarse carácter definitivo a los anexos confidenciales formados y reservados provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO de esta Comisión Nacional.

134. Habida cuenta de ello y sin perjuicio las facultades conferidas a esta Comisión Nacional en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Anexo Nro. IF-2018-28401183-APN-DGEEYL#CNDC al artículo 1 de la Resolución ex SC N° 359/2018, esta última conforme la interpretación del Servicio Jurídico en el Dictamen IF-2019-42942562-APN-DGAJMP#MPYT, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio que resuelva en conjunto con el fondo del presente Dictamen, tal como se recomendará a continuación.

VI. PEDIDOS DE EXIMICIÓN DE TRADUCCIÓN

135. Con fecha 26 de abril de 2018 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicitaron la eximición de traducción, sobre el Anexo 2 f) (iii) por haber probado con otro documento la fecha de cierre y por apreciar en este documento la fecha de cierre con el número señalado como 26 de octubre de 2017, por lo cual y habida cuenta lo expuesto en el punto C) b. de la guía para la notificación de operaciones de concentración económica, dispuesta en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), se recomendará a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, dispensar a las partes de acompañar la traducción al idioma nacional del anexo 2 f) (iii) de la presentación del 26 de abril de 2018.

VII. CONCLUSIÓN

136. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

concluye que las operaciones de concentración económica notificadas no infringen el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

137. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR: a) Autorizar la operación notificada y que consiste en la adquisición de hasta el 100 % del capital social emitido de MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. por parte de RHI AG, a través de DUTCH BRASIL HOLDING B.V., una subsidiaria indirecta totalmente controlada por RHI AG a los vendedores ALUMINA HOLDINGS, LLC y a REARDEN L. HOLDINGS 3 S.À.R.L., todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 13, inciso a) de la Ley Nº 25.156; b) Conceder de forma definitiva la confidencialidad solicitada con fecha 15 de enero de 2018; 3 de julio de 2018, 7 de agosto de 2018, por las partes; y con fecha 29 de octubre de 2018 por CARBO SAN LUIS S.A., teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales adjuntos; y c) Eximir a las partes de acompañar la traducción del Anexo 2 f) iii presentado con fecha 26 de abril de 2018.

138. Elévese el presente Dictamen a la Señora Secretaria de Comercio Interior.

¹ Actualmente llamada RHI FEUERFEST GMBH.

² Ver «Anexo 2 f) A» de la presentación de fecha 15 de enero de 2018.

³ Conforme la documentación acompañada por las partes en su presentación de fecha 15 de enero de 2018 y obrante a fs. 282 del IF-2018-04330814-APN-DR#CNDC, agregado al orden 6. Como consecuencia de la legislación aplicable para la Unión Europea, Austria y los Países Bajos, la fusión entró en vigencia el día siguiente, a las 0:00 a.m. del 26 de octubre de 2017. Las partes informaron que como condición para el cierre de la operación también se incluyó la entrega de cierta documentación (enunciada en el artículo 5 del Contrato para la Compraventa de Acciones) la cual se llevó a cabo el 26 de octubre de 2017. El día 25 de octubre de 2017 fue el último día en el que, entre otros hechos, las acciones de RHI se comercializaron en la Bolsa de Valores de Viena, como surge del comunicado de prensa mencionado en la nota al pie número 5.

⁴ Conforme la documentación acompañada por las partes en su presentación de fecha 26 de abril de 2018 y obrante a fs. 3 del IF-2018-23426647-APN-DR#CNDC, agregado al orden 6. Estado de cuenta emitido el 26 de octubre de 2017 - fecha de cierre - por el BANCO ITAU, evidenciando que DUTCH BRASIL HOLDING B.V. es propietaria de las acciones de MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.

⁵ Conforme la documentación acompañada por las partes en su presentación de fecha 15 de enero de 2018 y obrante a fs. 313/318 del IF-2018-04330814-APN-DR#CNDC, agregado al orden 6. Comunicado de prensa emitido el día después del cierre informando la admisión de la entidad fusionada en la Bolsa de Valores de Londres luego que el cierre tuviera lugar.

⁶ Anteriormente RHI AG y RHI FEUERFEST GMBH. La Operación se implementó en dos pasos en términos de reorganización interna. (i) En un primer paso de la reorganización, sustancialmente todos los activos, derechos y permisos, obligaciones y relaciones jurídicas de RHI se transfirieron a RHI FEUERFEST GMBH mediante sucesión universal a través de una escisión por absorción (de-merger for absorption). Todas las relaciones jurídicas entre terceros y RHI AG se transfirieron a RHI FEUERFEST GMBH mediante sucesión universal a partir de la fecha de efectividad legal de la escisión el 17 de octubre de 2017. (ii) En un segundo paso, RHI AG se fusionó en la entidad holandesa RHI - MAGNESITA NV a través de una fusión transfronteriza, mediante la cual todos los activos, derechos y permisos, obligaciones y relaciones jurídicas restantes de RHI AG se transfirieron a este último mediante sucesión universal a través de una fusión por absorción.

⁷ Cfe. artículo 8 del Decreto Nº 480/2018.

⁸ Conforme la presentación de fecha 15 de enero de 2018 y obrante a fs. 8 del IF-2018-04330814-APN-DR#CNDC.

⁹ Caso COMP/M.4961 – COOKSON/FOSECO, decisión de la Comisión Europea del 4 de marzo de 2008.

¹⁰ Caso COMP/M.8286 – RHI/MAGNESITA REFRATÁRIOS, decisión de la Comisión Europea del 26 de junio de 2017.

¹¹ Incluso, la CE llegó a segmentar el mercado de BSRM en las categorías BSRM quemado y BSRM no quemado (BSRM-fired y BSRM-unfired).

¹² En Argentina, RHI aún provee a la empresa ACINDAR ladrillos refractarios moldeados básicos a base de dolomita, ya que el cliente objetó la transferencia del contrato de suministro establecido con RHI a INTOCAST, la nueva firma que se

hará cargo de dicho negocio en el país a raíz de las desinversiones acordadas con la Comisión Europea. Sin embargo, una vez que el contrato en cuestión finalice, RHI ya no podrá ofrecer refractarios de dolomita de las plantas cedidas ya que pertenecen a INTOCAST. Además, en virtud de los compromisos de desinversión con la Comisión Europea, RHI no podría procurar activamente negocios de refractarios de dolomita de ACINDAR del negocio desinvertido por un período de dos años desde la desinversión.

¹³ Caso del CADE número 08012.009768/2008-87, del 10 de julio de 2009.

¹⁴ Caso del CADE número 08700.001697/2017-15.

¹⁵ Caso Número: 17-089896, de la Autoridad de Defensa de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, del 1 de junio de 2017.

¹⁶ Cabe destacar que, con posterioridad a la desinversión de RHI de su negocio de materiales refractarios a base de dolomita, la empresa siguió realizando la provisión de ladrillos de dolomita a la firma ACINDAR en Argentina. Según lo informado por las partes, esta continuidad se debió a que dicho cliente había objetado la transferencia del contrato de suministro establecido con RHI a INTOCAST, la nueva firma que se hizo cargo del negocio de materiales refractarios dolomíticos en el país, a raíz de las desinversiones acordadas con la Comisión Europea. Sin embargo, el 11 de mayo de 2020, las partes informaron a esta Comisión Nacional que RHI ya no se encuentra suministrando ladrillos a base de dolomita en nombre de INTOCAST a ACINDAR y que, la propia INTOCAST, actualmente está realizando la provisión de manera directa a ACINDAR. Esto fue confirmado por la propia empresa INTOCAST en su presentación del día 13 de enero de 2021.

¹⁷ Entendido como la suma de la producción local y las importaciones menos las exportaciones.

¹⁸ RHI provee materiales refractarios a TERNIUM Y SIDERCA del GRUPO TECHINT, ACINDAR, LOMA NEGRA, CEMENTOS MINETTI y CATTORINI RIGOLLEAU, mientras que, los principales clientes de MAGNESITA son TERNIUM, SIDERCA, ACINDAR, ACERBRAG, ACEROS ZAPLA, CEMENTOS MINETTI y CATTORINI RIGOLLEAU.

¹⁹ Al analizar las participaciones de mercado a nivel mundial del Grupo objeto, lo identificaremos como MAGNESITA puesto que es así como es reconocido a nivel mundial.

²⁰ Entre las empresas que ofrecen a nivel mundial materiales refractarios básicos moldeados, se encuentran: Ruitai Materials Technology (China), Zhejiang Zili Co. (China), Yotai (Japón), Haicheng Houying Refractories Co. (China), TRL Krosaki Refractories (India), Kümas Manyezit Sanayi A.S. (Turquía), Wuhan Iron & Steel Company (China), Jianal (China), Sanac Spa (Italia), Dalmia Refractories (India), SAIL SRU (India), entre otros.

²¹ Entre las empresas que ofrecen a nivel mundial materiales refractarios básicos moldeados, se encuentran: Vesuvius Group (Inglaterra), Posco Chemtech (Corea del Sur), Shinagawa Refractories Company Limited (Japón), Puyang Refractories Group Company Limited (China), Ruitai Materials Technology (China), Chosun Refractories Co. (Corea del Sur), Beijing Lier High Temperature Materials (China), Quinghua (China), Harbison Walker International (EE.UU.), Magnezit Group (Rusia), Zhejiang Zili Co. (China), LuYang Energy Saving Materials Co. (China), TYK Corporation (Japón), Yotai (Japón), SÖRMAS Söğüt Refrakter Maizemeleri A.S. (Turquía), Haicheng Houying Refractories Co. (China), TRL Krosaki Refractories (India), Kümas Manyezit Sanayi A.S. (Turquía), Mayerton (EE.UU.), Wuhan Iron & Steel Company (China), Jianal (China), Sanac Spa (Italia), Dalmia Refractories (India), IFGL (India), Ropczyce SA (Polonia), SAIL SRU (India), SMZ (Eslovenia), entre otros.

²² Según lo informado por las partes, una planta de materiales refractarios no moldeados requiere de una inversión de capital moderada, mientras que una de productos moldeados puede ser relativamente más costosa.

²³ Ver Resolución No. 291 (17 de mayo de 2018) disponible en: <http://cndc.produccion.gob.ar/sites/default/files/cndcfiles/CONC.%201248.pdf>

²⁴ Ver Dictamen CNDC No. 513 (25 de julio de 2015) disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cemento.pdf>

²⁵ Conforme la documentación acompañada por las partes en su presentación de fecha 22 de noviembre de 2017 y obrante a fs. 499/501 del IF-2018-02609547-APN-DR#CNDC, agregada al orden 6.

²⁶ Mencionada en el contrato a la empresa RHI AG como ROME.

²⁷ MILAN (y Grupo MILAN), en el contexto del acuerdo reseñado, se refiere a MAGNESITA y sus subsidiarias.

²⁸ ROME (y Grupo ROME), en el contexto del acuerdo reseñado, se refiere a RHI y sus subsidiarias.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.02.10 20:30:46 -03:00

Guillermo Marcelo Perez Vacchini
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.02.10 20:52:55 -03:00

Balbina Maria Griffa Diaz
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.02.10 21:02:46 -03:00

Pablo Lepere
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.02.11 09:29:35 -03:00

Rodrigo Luchinsky
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia